CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 397.../QĐ-DBV	*Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Điều Khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GD/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/5/2025 cho phép đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Tài sản Kỹ thuật - Hàng hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **"Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp"** của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 438/QĐ-BHHK ngày 23/12/2009.

Điều 3. Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, các Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Lưu VT, Ban TSKT-HH.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PTGĐ NGHIỆP VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

Tào Thị Thanh Hoa

NỘI DUNG

PHẦN I: CÁC DIỄN GIẢI VÀ ĐỊNH NGHĨA.....2

MỤC 1. CÁC DIỄN GIẢI VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA.....2

PHẦN II: CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM – CÁC RỦI RO CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM.....7

MỤC 2. CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM.....7

MỤC 3. BẢO HIỂM THIẾT BỊ - CONTAINER, XE RƠ-MOÓC VÀ THIẾT BỊ LÀM HÀNG.....8

MỤC 4. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA.....10

MỤC 5. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HOÁ.....12

MỤC 6. BẢO HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TẮC TRÁCH VÀ CÁC SƠ SUẤT HAY BẤT CẨN 14

MỤC 7. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN.....14

MỤC 8. CÁC PHÍ TỔN VÀ CHI PHÍ.....15

MỤC 9. CÁC TRƯỜNG HỢP MỞ RỘNG TUỲ CHỌN.....16

MỤC 10. CÁC LOẠI TRỪ VÀ CHUẨN MỰC THỰC HIỆN.....20

PHẦN III: CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA ĐƠN BẢO HIỂM.....24

MỤC 11. THÔNG TIN.....24

MỤC 12. NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG ĐƯỢC BẢO HIỂM.....24

MỤC 13. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT.....24

MỤC 14. HUỶ BẢO HIỂM VÌ KHÔNG THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM.....25

MỤC 15. KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG.....25

MỤC 16. CÁC HẠN MỨC BỒI THƯỜNG.....27

MỤC 17. CÁC MỨC MIỄN THƯỜNG.....28

MỤC 18. CHUYỂN NHƯỢNG BẢO HIỂM VÀ NGƯỜI NHẬN BỒI HOÀN.....28

MỤC 19. NHỮNG NGƯỜI MÔI GIỚI BẢO HIỂM HOẶC TRUNG GIAN KHÁC.....28

MỤC 20. THÔNG BÁO.....29

MỤC 21. LUẬT CHI PHỐI VÀ CÁC TRANH CHẤP.....29

MỤC 22. THẨM ĐỊNH HỒ SƠ.....30

MỤC 23. CÁC TU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI.....30

MỤC 24. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN.....30

PHẦN I: CÁC DIỄN GIẢI VÀ ĐỊNH NGHĨA

MỤC 1. DIỄN GIẢI VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA

A. Diễn giải

1. Việc tham chiếu các Mục hoặc Đơn bảo hiểm có nghĩa là tham chiếu các Mục hoặc Đơn bảo hiểm của Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này, việc tham chiếu các điều khoản phụ có nghĩa là tham chiếu các điều khoản phụ của điều khoản liên quan, Đơn bảo hiểm sẽ được coi là hợp nhất trong Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này và việc tham chiếu "Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp" này là bao gồm cả việc tham chiếu Đơn bảo hiểm.
2. Trong Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này
   (a) các nội dung, trang và các tiêu đề điều khoản chỉ để thuận tiện truy cứu và không ảnh hưởng đến cấu trúc của Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này;
   (b) các từ chỉ số ít bao gồm cả số nhiều và ngược lại;
   (c) các từ chỉ bất kỳ giống nào sẽ dùng cho cả giống khác;
   (d) tham chiếu đến các cá thể là bao gồm cả các pháp nhân, hãng, công ty, cơ sở, tập đoàn, tổ chức, hiệp hội (trong mỗi trường hợp có hay không có tư cách pháp nhân độc lập)
3. Trong Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này, việc tham chiếu bất kỳ đạo luật, chỉ thị, công cụ pháp lý hay luật lệ nào đôi khi bao gồm cả mọi sự tu chỉnh, hợp nhất hay ban hành lại các đạo luật, chỉ thị, công cụ pháp lý hay luật lệ đó.
4. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Mục của Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp và Đơn bảo hiểm thì Đơn bảo hiểm sẽ chiếm ưu thế.

B. Định nghĩa

Đơn bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, từ, chữ viết tắt và/hoặc các cụm từ được nêu trong Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này, nếu không mâu thuẫn với chủ thể trong ngữ cảnh, sẽ phải có nghĩa như được qui định dưới đây.

Người giao nhận vận tải: Là Đại lý cho một Người gửi hàng bằng đường hàng

	không, đường biển, hoặc đường bộ từ nơi này tới nơi khác trên thế giới. Một Người giao nhận vận tải chuẩn bị và/hoặc kiểm tra các giấy tờ chứng từ vận chuyển và thu xếp vận tải hàng hóa đại diện cho những Người gửi hàng. Một Người giao nhận vận tải cũng có thể hoạt động với tư cách như một Người vận tải thông thường, hoặc áp dụng biểu phí hay cấp vận đơn mang tên riêng của họ. một Người giao nhận vận tải không khai thác các phương tiện vận chuyển đường biển hay đường hàng không. Tuy nhiên, họ có thể khai thác xe tải đường bộ. định nghĩa này bao gồm: một Người giao nhận vận tải đường biển; Đại lý hàng hóa đường hàng không (IATA/CNS); Người giao nhận vận tải nội địa; Đại lý của Người gửi hàng; người giao nhận vận tải hàng nhập khẩu, Người khai thác vận tải đa phương thức; người gom hàng đường biển đường không hay đường bộ (hoặc người ủy thác); người chuyên chở đường biển không tàu (NVOCC); hay người giao nhận vận tải đường không. Người giao nhận vận tải cũng có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh như: Lưu kho, đóng gói, đóng thùng, vận chuyển bằng xe tải, phát chuyển hay các dịch vụ giao hàng.
Đơn bảo hiểm:	Là Đơn bảo hiểm trách nhiệm Vận chuyển Tổng hợp.
Tai nạn:	Là một sự kiện bất ngờ, ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và không thể lường trước được.
Máy bay:	Là một vật thể bay có cánh gắn cố định hoạt động bởi động cơ hoặc là một máy bay trực thăng hay một khinh khí cầu hoạt động bằng năng lượng và có thể điều khiển.
Mỗi một tai nạn nào:	Là mỗi một tai nạn hay một sự cố nào hoặc một loạt các tai nạn hay sự cố phát sinh từ cùng một sự kiện.
Cơ quan chức năng	Là một Toà án hợp pháp hay một hội đồng xét xử hoặc một cơ quan hành chính hay là người có thẩm quyền xét xử.
Vàng bạc nén	Là những thỏi hoặc dạng khối khác của vàng, bạc, bạch kim hoặc những kim loại quý khác.

Hàng hoá:	Là bất kỳ loại hàng hoá nào, bao gồm cả vật liệu đóng gói và container do Bên cho thuê hoặc Chủ hàng cung cấp mà Người được bảo hiểm đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Vận chuyển:	Bao gồm cả việc chờ, đang và dự định vận chuyển.
Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp:	Bao gồm Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp, Đơn bảo hiểm, sửa đổi bổ sung hoặc mọi phụ lục, qui định bổ sung do đại diện của Người bảo hiểm phát hành, là bằng chứng cho các điều kiện điều khoản trong Hợp đồng bảo hiểm.
Bên cho thuê hoặc Môi giới tàu biển:	Là một công ty, tập đoàn, người hoặc một nhóm người, một đơn vị hay tập thể thực hiện dịch vụ cho thuê và môi giới hàng hải đại diện cho một hoặc nhiều chủ với tư cách là Đại lý để đàm phán việc cho thuê, bán hoặc mua một hay nhiều con tàu.
Người đồng được bảo hiểm:	Là Người được bảo hiểm bổ sung trong Đơn bảo hiểm theo mô tả trong MỤC 12.
Container:	Là một thiết bị chất hàng bao gồm container theo tiêu chuẩn quốc tế hay container chở hàng lỏng, tấm ngăn hay tấm nâng hàng.
Phương tiện vận chuyển:	Là mọi phương tiện dùng để vận chuyển hàng hoá.
Cảng vụ:	Là Người điều hành cảng hoặc các nơi tương tự cảng.
Tình trạng phá sản:	Theo qui định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.
Người môi giới bảo hiểm:	Là bất kỳ một đại lý hay trung gian nào trực tiếp hay gián tiếp hoạt động thay mặt Người được bảo hiểm thu xếp bảo hiểm với Người bảo hiểm.
Người được bảo hiểm:	Là bên được xác định là Người được bảo hiểm nêu trong Đơn bảo hiểm.
Thiết bị được bảo hiểm:	Là thiết bị như qui định trong Đơn bảo hiểm do Người được bảo hiểm sở hữu hay thuê, và Người được bảo hiểm hay đại diện của Người được bảo hiểm sử dụng thiết bị này phục vụ trong các dịch vụ được bảo hiểm, bao gồm các phụ tùng thay thế, công cụ, thiết bị bảo trì

	hay những thứ có liên quan đến các thiết bị bảo trì đó. Định nghĩa này không bao gồm Tàu biển, Máy bay hay Toà nhà.
Dịch vụ được bảo hiểm:	Là các hoạt động được xác định trong Đơn bảo hiểm.
Người bảo hiểm:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV)
Đối tác cùng thực hiện dịch vụ chung:	Là một Người Vận tải không tàu, Người khai thác tàu hoặc các Đơn vị tương tự khác điều hành cùng một dịch vụ chung với Người được bảo hiểm.
Đại lý tàu biển:	Là một cơ quan, đoàn thể, một Người hay một Nhóm người, một Đơn vị hay tập thể thực hiện các dịch vụ của Đại lý tàu biển, hoạt động với tư cách là Đại lý trong phạm vi được ủy nhiệm do một hay nhiều chủ tàu chỉ định.
N.V.O.C.C	Là Người Vận tải Không tàu hoạt động với tư cách như là chủ cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận hoặc một dịch vụ tương tự và ký hợp đồng phụ đối với mọi khâu chuyển tải, trừ phi có qui định khác trong Đơn bảo hiểm.
Sự cố:	Bao gồm nhiều tai nạn, sự cố phát sinh từ một sự kiện.
Năm Bảo hiểm:	Là năm bắt đầu và kết thúc vào các ngày mà Người được bảo hiểm yêu cầu và được nêu trong Đơn bảo hiểm.
Người ủy nhiệm:	Là một cơ quan, đoàn thể, một Người hay một Nhóm người, một Đơn vị hay tập thể mà Người được bảo hiểm thay mặt những người này đảm trách việc cung cấp dịch vụ.
Tiền bồi thường thiệt hại nhằm trừng phạt hoặc cảnh cáo:	Tiền bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn do bất kỳ một toà án có thẩm quyền nào phán quyết không vượt quá tổn thất thực tế phải gánh chịu.
Phương tiện đường bộ:	Xe cộ tự hành, được cấp phép để sử dụng trên những tuyến đường bộ công cộng hoặc có dụng ý để sử dụng như vậy.
Tàu thuyền:	Là bất kỳ con tàu hay cấu trúc nào kể cả một con thuyền hoặc tàu đệm không khí được hoặc có thể được sử dụng để hành hải trên hoặc dưới mặt nước.
Người khai thác tàu	Là Người khai thác tàu biển bao gồm Chủ sở hữu toàn

biển:	phần hoặc một phần, Người quản lý hoặc Người thuê tàu.
Giới hạn phụ:	Là giới hạn bên trong đối với bất kỳ tai nạn hay sự cố nào. Các giới hạn phụ không thêm vào giới hạn phần nhưng có trong giới hạn phần.
Điều kiện và Điều khoản:	Là các Điều kiện và Điều khoản hiện hữu hoặc có thể được sửa đổi, bãi bỏ hoặc thêm vào và có hiệu lực hiện hành.
Bên Thứ ba:	Là một Người hay một Nhóm người, Đơn vị hay tập thể nhưng không phải là Người được đồng bảo hiểm.
Tài sản Bên Thứ ba:	Tài sản hoặc Thiết bị thuộc Bên Thứ ba bao gồm Tàu biển, Máy bay, Phương tiện vận chuyển bằng Đường bộ hoặc Đường sắt nhưng loại trừ Hàng hoá như được định nghĩa ở trên hoặc bất kỳ tài sản hay thiết bị nào thuộc sở hữu hoặc do Người được bảo hiểm hay Người được đồng bảo hiểm thuê.
Xe rơ-moóc:	Bất kỳ xe rơ-moóc, xe goòng, khung gầm hoặc thiết bị tương tự bao gồm Toa xe lửa mà có thể hoặc để dùng lai dắt.
Vùng hoạt động:	Toàn bộ phạm vi địa lý như đã nêu trong Đơn bảo hiểm.
Các điều kiện thương mại:	Các Điều kiện thương mại và/hoặc các Hợp đồng Vận tải và Bốc xếp có các điều kiện và điều khoản đã được Người bảo hiểm đồng ý.
Chữ viết:	Được viết, in, tạc hoặc được diễn giải cụ thể bằng tất cả hay một trong số hình thức trên hoặc diễn giải bằng bất kỳ dạng nào khác mà có thể lấy ra và chuyển đổi dưới hình thức có thể đọc được bao gồm cả mọi phương thức viễn thông.

PHẦN II: CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM – CÁC RỦI RO CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM

MỤC 2. CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM

Bảo hiểm trong Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm Vận chuyển tổng hợp này chỉ liên quan đến các Dịch vụ được bảo hiểm đã nêu trong Đơn bảo hiểm. Tuỳ theo thỏa thuận bằng văn bản của Người bảo hiểm, bảo hiểm có thể được chấp nhận đối với Người được bảo hiểm hoạt động với tư cách:

A. Người khai thác tàu

B. 1. Người giao nhận và/hoặc

2. Người vận tải không tàu và/hoặc

3. Các hoạt động khác nếu được Người bảo hiểm đồng ý trước bằng văn bản.

Loại trừ: Người khai thác vận tải đường bộ, Người khai thác kho hàng, Người khai thác vận tải đường sắt, Người khai thác đường hàng không, Người khai thác tàu, Người khai thác bãi Container, trừ khi Người được bảo hiểm đã khai báo và được Người bảo hiểm đồng ý trước.

C. 1. Đại lý tàu biển và/hoặc

2. Người cho thuê hoặc Môi giới tàu biển và/hoặc

3. Người quản lý tàu, thuyền viên và/hoặc

4. Đại lý đại diện của các Tổ chức được Người bảo hiểm đồng ý bằng văn bản và/hoặc

5. Người cung ứng dịch vụ hàng hải chuyên biệt và được Người bảo hiểm đồng ý bằng văn bản.

D. 1. Người khai thác cảng và/hoặc

2. Công nhân bốc xếp và/hoặc

3. Người khai thác container/xe móoc, thiết bị lưu kho và/hoặc thiết bị sữa chữa.

4. Người sửa chữa.

(E) Cảng vụ

(F) Người cho thuê container

(G) Người cung cấp các dịch vụ tương tự khác được Người bảo hiểm đồng ý bằng văn bản.

MỤC 3. BẢO HIỂM THIẾT BỊ - CONTAINER, XE RƠ-MOÓC VÀ THIẾT BỊ LÀM HÀNG

A. Nếu có nêu trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm đối với các tổn thất xảy ra trong Năm Bảo hiểm và trong vùng hoạt động về:

1. Mọi rủi ro đối với tổn thất vật chất hoặc thiệt hại đối với Thiết bị được bảo hiểm nêu trong Đơn bảo hiểm.

2. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm có thể phải gánh chịu cho việc đóng góp Tổn thất chung, Cứu hộ và/hoặc Chi phí cứu hộ nhằm tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào có liên quan đến Thiết bị được bảo hiểm nêu trong Đơn bảo hiểm. Thiết bị được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm cho toàn bộ giá trị của nó phải đóng góp vào các tổn thất trên.

3. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm phải trả đúng hạn Chi phí thuê theo công nhật (không phải là thuê mua) liên quan đến Thiết bị được bảo hiểm bị tổn thất hoặc thiệt hại, Người bảo hiểm có thể trả bồi thường cho tổn thất hay thiệt hại đó đối với thiết bị được bảo hiểm này mà Người được bảo hiểm không thể sử dụng hay không hoàn trả lại được cho chủ thuê vào ngày đến hạn hay dự kiến đến hạn phải hoàn trả. Người bảo hiểm có trách nhiệm xét bồi thường trong vòng 35 ngày đối với mỗi tai nạn hay sự cố.

B. 1. Người bảo hiểm chỉ bồi thường cho từng bộ phận riêng rẽ và có thể thay thế được của Thiết bị được bảo hiểm khi các tổn thất và thiệt hại đó bắt nguồn từ một nguyên nhân bên ngoài.

2. Theo Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này sẽ không bồi thường đối với khiếu nại về tổn thất toàn bộ ước tính căn cứ trên chi phí phục hồi và/hoặc sửa chữa hạng mục được bảo hiểm trừ phi chi phí này vượt quá giá trị bảo hiểm của hạng mục được bảo hiểm đó. Khi xem xét vấn đề này, thì chỉ tính phí tổn có liên quan đến một tai nạn hoặc sự cố đơn lẻ.

3. Đối với các Thiết bị được bảo hiểm do Người được bảo hiểm thuê, Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm khai báo giá trị theo hợp đồng thuê. Đối với các Thiết bị được bảo hiểm khác, giá trị khai báo với Người bảo hiểm phải tương ứng với giá thị trường của Thiết bị được bảo hiểm vào thời điểm khai báo.

C. **Các loại trừ** – Trong mọi trường hợp, Bảo hiểm này không bảo hiểm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào là kết quả trực tiếp hay gián tiếp hoặc được đóng góp bởi, hoặc phát sinh từ, hoặc có liên quan đến:

1. hao mòn và/hoặc xuống cấp dần dần (đối với các container có liên quan, các từ trên được coi là bao gồm tổn hại do nguyên nhân ngẫu nhiên hay nguyên nhân

khác, tổn hại đó không làm ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của cấu trúc, hình khối bên trong, sự kín nước và/hoặc các đòi hỏi bắt buộc và/hoặc phân cấp đối với container);

2. ẩn tỳ và/hoặc có tính chất của và/hoặc khuyết tật ngầm và/hoặc lỗi sản xuất hay thiết kế Thiết bị được bảo hiểm;
3. hư hỏng hay trục trặc máy móc hoặc điện trừ phi hoặc loại trừ do nguyên nhân bên ngoài tác động vào thiết bị được bảo hiểm;
4. phá hoại hay gây hại Thiết bị được bảo hiểm bởi hoặc theo mệnh lệnh của các Cơ quan chức năng;
5. do chính quyền tịch thu, tước đoạt, sung công, quốc hữu hóa, trưng thu hoặc mua lại;
6. mất không rõ nguyên nhân, tổn thất không thể lý giải hoặc tổn thất phát hiện khi kiểm kê, trừ phi được Người bảo hiểm đồng ý khác bằng văn bản;
7. chiến tranh, xâm lược, hành động chiến tranh có tuyên chiến hay không, sự khiêu khích của kẻ thù ngoại bang, nội chiến, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, lực lượng quân sự, lực lượng đảo chính hoặc luật quân sự hay tranh chấp dân sự phát sinh từ đó;
8. bất kỳ vũ khí chiến tranh nào sử dụng sự phân hạch hay hợp hạt nhân hoặc nguyên tử hay các phản ứng hoặc năng lượng phóng xạ tương tự khác cho dù trong thời chiến hay thời bình;
9. các bức xạ ion hoá hoặc bị nhiễm xạ do chất phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hoặc chất thải hạt nhân nào hay do sự bốc cháy của nhiên liệu hạt nhân;
10. các đặc tính phóng xạ, độc hại, dễ nổ, nguy hiểm hoặc nhiễm độc của bất kỳ hệ thống, lò phản ứng hạt nhân nào hoặc dây chuyền hạt nhân hay các thiết bị hạt nhân của các hệ thống trên.

Các trường hợp loại trừ trên áp dụng với bất kể nguyên nhân nào khác mà góp phần đồng thời hoặc tiếp theo tổn thất hay thiệt hại đó.

D. Bồi thường :

Trong trường hợp có khiếu nại đối với một hạng mục của thiết bị được bảo hiểm, bồi thường theo Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá:

1. Đối với thiệt hại hoặc tổn thất bộ phận, Chi phí sửa chữa hợp lý không lớn hơn giá trị được bảo hiểm của hạng mục Thiết bị được bảo hiểm hoặc giá thị trường tuỳ giá trị nào thấp nhất. Trường hợp Người được bảo hiểm thuê thiết bị được bảo hiểm

thì chi phí sửa chữa hợp lý không vượt quá khoản tiền có thể phải trả cho các sửa chữa đó phải phù hợp với thỏa thuận thuê mướn.

2. Đối với tổn thất toàn bộ, số tiền không vượt quá giá trị bảo hiểm của hạng mục được bảo hiểm hoặc giá thị trường tuỳ giá trị nào thấp hơn. Trong trường hợp Thiết bị được bảo hiểm do Người được bảo hiểm thuê, khoản tiền có thể phải trả cho tổn thất toàn bộ đó phải phù hợp với thỏa thuận thuê mướn.

3. Bồi thường như trong các phân đoạn 1 và 2, nhưng:

   (a) Với quyền tự quyết của mình, Người bảo hiểm có thể chọn thay thế bất kỳ hạng mục hay phần nào của hạng mục thiết bị được bảo hiểm bị mất hoặc thiệt hại;

   (b) trong trường hợp thiệt hại đối với Thiết bị được bảo hiểm cần phải có sự thay thế một hoặc nhiều phần, đồng thời thiết bị được bảo hiểm được bảo hiểm thấp hơn giá trị thay mới, thì Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm nhiều hơn tỷ lệ phần trăm tương ứng của giá trị thay thế. Chi phí tháo lắp cộng với cước phí vận chuyển và/hoặc chi phí vận chuyển sẽ được hoàn trả lại.

   (c) Người bảo hiểm sẽ được hưởng số tiền do Người được bảo hiểm kiếm được từ việc cứu hộ và Người bảo hiểm được hưởng một tỉ lệ phần trăm phí khi đảm trách một công việc khác cùng lúc với việc tiến hành sửa chữa.

   (d) Mọi việc sửa chữa tạm thời phải được sự đồng ý của Người bảo hiểm hoặc giám định viên hay kỹ sư được chỉ định, nếu không thực hiện được điều này thì Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với chi phí sửa chữa tạm thời đó hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào thêm hoặc trách nhiệm phát sinh do hay qui cho tay nghề yếu hoặc xử lý kém hay không thể xử lý việc sửa chữa tạm thời như vậy.

E. Trường hợp các hạng mục đã được ghi cụ thể trong Đơn bảo hiểm rồi, Người bảo hiểm vẫn có thể bảo hiểm bổ sung liên quan đến Thiết bị được bảo hiểm. Trường hợp bảo hiểm bổ sung như vậy có thể bao gồm chiến tranh, đình công, bạo loạn, đấu tranh quần chúng và các hành động khủng bố.

F. Trường hợp Thiết bị được bảo hiểm có trong bất kỳ dạng thỏa thuận thuê mua hay hình thức tương tự nào thì quyền lợi của các chủ sở hữu sẽ được ghi nhận nếu có yêu cầu.

MỤC 4. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

A. Trường hợp được ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm đối với các tổn thất xảy ra trong suốt Năm bảo hiểm và trong vùng hoạt động về:

1. Các trách nhiệm theo Luật ngoài hợp đồng.

   Trách nhiệm đối với Bên thứ ba hoặc các Bên thứ ba, bao gồm các phí tổn và chi phí phát sinh ngoài điều khoản các Dịch vụ được bảo hiểm có liên quan đến:

   (a) thương tật thân thể hoặc bệnh tật đột xuất con người phải gánh chịu;

   (b) tổn thất hay thiệt hại ngẫu nhiên đối với tài sản vật chất;

   (c) tổn thất là hậu quả của (a) và/hoặc (b) nói trên.

2. Các trách nhiệm theo Hợp đồng có hiệu lực pháp lý.

   (a) Trách nhiệm theo một hoặc nhiều Hợp đồng đã được thông báo trước và được Người bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản đồng thời được nêu trong Đơn bảo hiểm và/hoặc

   (b) Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm thừa nhận theo hợp đồng hoặc theo bản thoả thuận mà không thông báo trước và chưa được Người bảo hiểm chấp thuận, nhưng chỉ trong phạm vi trách nhiệm này gán cho Người được bảo hiểm khi không có bản thoả thuận đó.

   Bảo hiểm theo (a) và (b) nêu trên chỉ liên quan đến trách nhiệm đối với một hoặc các Bên thứ ba, bao gồm các phí tổn và chi phí phát sinh từ điều khoản của các Dịch vụ được bảo hiểm về:

   (a) thương tật thân thể hoặc bệnh tật đột xuất con người phải gánh chịu;

   (b) tổn thất hay thiệt hại bất ngờ đối với tài sản vật chất;

   (c) tổn thất là hậu quả của (a) và/hoặc (b) nói trên.

B. **Các loại trừ** – Bảo hiểm này không bảo hiểm cho trách nhiệm của Người được bảo hiểm trong mọi trường hợp phát sinh trực tiếp hay gián tiếp hoặc được đóng góp bởi, hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến:

1. thương tật thân thể hoặc bệnh tật kéo dài cho con người theo một hợp đồng lao động, thương tật thân thể hoặc bệnh tật phát sinh từ và trong quá trình học nghề, lao động hay phục vụ cho Người được bảo hiểm,
2. quyền sở hữu, định đoạt hay sử dụng của Người được bảo hiểm hoặc đại diện của họ đối với xe cơ giới hay máy móc thiết bị di động yêu cầu phải được cấp phép hay phải có bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc hoặc phải có bảo hiểm đặc biệt hơn hay khi sử dụng trên đường tại các quốc gia nơi không yêu cầu phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe cơ giới.
3. tổn thất hoặc thiệt hại đối với:

   (a) tài sản mà Người được bảo hiểm sở hữu, được thuê, mướn hoặc mượn;

(b) tài sản mà Người được bảo hiểm hay nhân viên của họ giữ gìn, trông nom hoặc quản lý nhưng không phải là tài sản của nhân viên.

4. Tai nạn đường bộ tại Mỹ hoặc tại Canada có liên quan đến xe rơ-moóc hoặc khung gầm hoặc container do Người được bảo hiểm sở hữu hoặc thuê mướn, trừ phi Người bảo hiểm đồng ý cụ thể bằng văn bản.

5. Trách nhiệm Hợp đồng có hiệu lực pháp lý đối với việc thanh toán tiền bồi thường thiệt hại hoặc tiền bồi thường thiệt hại được ấn định bởi hoặc có thể phải trả theo bất kỳ điều khoản phạt nào.

MỤC 5. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HOÁ

A. Nếu được ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm cho mọi tổn thất xảy ra trong Năm Bảo hiểm và trong vùng hoạt động gồm:

1. Trách nhiệm có liên quan đến tổn thất hoặc sự hủy hoại hay thiệt hại đối với hàng hoá theo:

   (a) Các điều kiện Thương mại được chấp nhận và/hoặc;

   (b) Công ước quốc tế và/hoặc Luật quốc gia áp dụng bắt buộc.

2. Trách nhiệm đối với:

   (a) Tổn thất là hậu quả theo sau sự hủy hoại hay thiệt hại đối với Hàng hoá và;

   (b) Sự chậm trễ ngẫu nhiên trong việc giao hàng

B. Trừ phi Người bảo hiểm chấp thuận cụ thể bằng văn bản, Người được bảo hiểm không được bảo hiểm trách nhiệm cho các loại hàng hoá sau:

1. ngựa thuần chủng, vật nuôi, cây trồng, hoa, hối phiếu, kim loại quí nén, tiền mặt, trái phiếu, chứng thư, tem thư, chứng khoán, bản thảo, tài liệu chứng từ và các sơ đồ;

2. Máy vi tính và các linh kiện bao gồm vi mạch, bộ nhớ và các đĩa cứng; Máy điện thoại di động và các linh kiện bao gồm SIM Card; Thuốc lá sợi, xì gà, thuốc lá điếu, rượu mạnh, tác phẩm nghệ thuật, nữ trang.

Tuy nhiên, Người được bảo hiểm được bảo hiểm trách nhiệm đối với hàng hoá được liệt kê tại 1 & 2 bất kể giá trị là bao nhiêu nếu Người được bảo hiểm không được thông báo tính chất của loại hàng hoá để xử lý và cũng không biết là có loại hàng hoá đó. Luôn luôn chi phối theo các điều khoản, điều kiện và giới hạn trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm trong các Điều khoản thương mại và/hoặc trong Hợp đồng vận chuyển và bốc xếp hàng hoá được Người bảo hiểm chấp nhận trước.

C. Bảo hiểm này cũng loại trừ các trách nhiệm, phí tổn và chi phí gây ra bởi:

1. Bất khả kháng;
2. Bị tịch thu hay bị phạt trong quá trình tố tụng;
3. Trách nhiệm đương nhiên đối với hao hụt về số lượng hay trọng lượng, ẩn tì hay nội tì, khuyết tật hoặc sự giảm chất lượng tự nhiên của hàng hóa;
4. Rỉ sét, oxy hóa và biến màu;
5. Đóng gói không đủ hay không hợp lý;
6. Người nhận hàng không nhận hay không đồng ý nhận hàng trong một khoảng thời gian hợp lý sau thời điểm mà hàng lẽ ra đã phải được giao.
7. Sự biến mất không rõ nguyên nhân, tổn thất không thể giải thích hay tổn thất phát hiện khi kiểm kê;
8. Mất thị trường;
9. Mất sử dụng;
10. Mất lợi nhuận.

D. Trường hợp Điều kiện thương mại và/hoặc Hợp đồng vận chuyển của Người được bảo hiểm bao gồm điều khoản kê khai hàng hoá theo giá trị hay có yêu cầu Người được bảo hiểm gia tăng mức trách nhiệm theo Hợp đồng có liên quan đến một hay nhiều loại Hàng hoá nào đó, thì điều kiện tiên quyết để Người bảo hiểm đồng ý mở rộng phạm vi bảo hiểm (bao gồm sự gia tăng mức trách nhiệm như vậy) khi Người bảo hiểm chấp thuận một cách cụ thể bằng văn bản trách nhiệm bổ sung này.

E. Trong suốt Năm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải duy trì việc kinh doanh theo các Điều khoản Thương mại của họ và luôn thông báo cho khách hàng về Điều khoản Thương mại này (không bao gồm Công ước quốc tế) trước khi đảm trách dịch vụ cho họ. Nếu Người được bảo hiểm không thông báo cho khách hàng như đề cập bên trên do sơ suất riêng, Người bảo hiểm vẫn bảo hiểm cho Người được bảo hiểm miễn là người được bảo hiểm phải chứng minh mình đã tuân thủ các điều khoản một cách bình thường và Người được bảo hiểm phải chịu một khoản chế tài là 10% số tiền khiếu nại.

F. Trong trường hợp nếu có yêu cầu Người được bảo hiểm ký hợp đồng riêng với các điều khoản điều kiện khác với với các điều khoản điều kiện nêu trong đoạn A của MỤC 5 này, thì các điều khoản điều kiện riêng này phải được Người bảo hiểm đồng ý bằng văn bản trước khi ký kết kết hợp đồng, nếu không bảo hiểm trách nhiệm có thể bị vô hiệu hoặc không được chấp thuận.

MỤC 6. BẢO HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TẮC TRÁCH VÀ CÁC SƠ SUẤT HAY BẤT CẨN

A. Nếu có ghi nhận Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm cho các khiếu nại chống lại họ trong Năm bảo hiểm và:

1. phát hiện đầu tiên trong thời hạn được bảo hiểm;
2. do tắc trách hoặc hành vi cẩu thả, sơ suất và bất cẩn mà vì đó Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm một hay nhiều khiếu nại do vi phạm đoan kết hay thất tín không như cam kết thiện chí;
3. gây ra bởi Người uỷ nhiệm và/hoặc Giám đốc và/hoặc Thư ký và/hoặc Nhân viên văn phòng của Người được bảo hiểm hoặc được cho là Người uỷ nhiệm, Giám đốc, Thư ký, Nhân viên văn phòng nói trên hoặc những người tiền nhiệm đã cam kết;
4. Hoạt động kinh doanh được Người được bảo hiểm hay đại diện hoặc Người tiền nhiệm điều hành bằng khả năng chuyên môn để cung cấp các dịch vụ được bảo hiểm.

B. Các Phí tổn phụ trội khi phải tái vận chuyển hàng hoá đến đúng đích do hàng hóa đó bị Người được bảo hiểm gửi sai tuyến trong khi cung cấp dịch vụ được tính toán như sau:

1. Các phí tổn vận chuyển hàng hoá từ nơi nhận đến nơi gửi sai tuyến cộng với các chi phí vận chuyển từ nơi sai tuyến đến nơi giao hàng đúng, trừ đi;
2. Cước phí vận tải và/hoặc các chi phí khác mà khách hàng của Người được bảo hiểm phải trả để vận chuyển hàng hoá từ nơi nhận đến nơi giao hàng đúng.

MỤC 7. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN

A. Nếu có ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm cho các khiếu nại chống lại họ trong Năm bảo hiểm và trong vùng hoạt động về bất kỳ số tiền nào do một Cơ quan chức năng buộc Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm pháp lý thanh toán bồi thường các khiếu nại, tiền phạt là hậu quả của việc:

1. giao hàng thiếu hoặc thừa
2. vi phạm các quy định xuất nhập khẩu
3. không tuân theo các qui định liên quan đến chứng từ hàng hoá

B. Các trường hợp Loại trừ và hạn chế:

1. Người được bảo hiểm không được bảo hiểm đối với bất kỳ khoản tiền nào do Cục Hàng hải Liên bang Mỹ phạt vì không:

   (a) trình biểu phí theo qui định

   (b) gửi tiền ký quĩ

   (c) chỉ định đại lý

2. Người được bảo hiểm không được bảo hiểm đối với trách nhiệm phát sinh từ việc cấp phát chứng từ Hải quan, trừ phi được Người bảo hiểm đồng ý bằng văn bản.

3. Trừ phi được Người bảo hiểm đồng ý cụ thể, các qui định trong đoạn B của MỤC 5 sẽ áp dụng cho MỤC 7.

MỤC 8. CÁC PHÍ TỔN VÀ CHI PHÍ

A. Nếu có ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm về:

1. tất cả các phí tổn và/hoặc chi phí phụ trội cần thiết và hợp lý để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thất mà Người được bảo hiểm được bảo hiểm những tổn thất đó theo Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này,

2. các lệ phí và chi phí tố tụng liên quan đến bất kỳ trách nhiệm nào mà Người được bảo hiểm được bảo hiểm theo Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này, nhưng chỉ trong phạm vi hoặc các chi phí và lệ phí đó có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm theo quyền tự quyết của mình có thể quyết định bồi hoàn lại các chi phí và lệ phí này;

3. các phí tổn và chi phí cần thiết mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu, với sự chấp thuận của Người bảo hiểm, để di dời hoặc thanh lý hàng hoá của khách hàng hoặc một bộ phận của Thiết bị được bảo hiểm có liên quan trong tai nạn cho dù trách nhiệm có được thừa nhận hay không;

4. phí tổn và chi phí ngoại lệ mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu để hun khói, khử trùng, tẩy uế hoặc kiểm dịch, theo lệnh của một Cơ quan chức năng hoặc theo trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải chịu;

5. trách nhiệm đóng góp Tổn thất chung và/hoặc Cứu hộ Hàng hoá:

   (a) phát sinh do Người được bảo hiểm vi phạm Hợp đồng Vận chuyển với khách hàng, hoặc

   (b) các trách nhiệm mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải thanh toán nhưng không được khách hàng hoàn lại sau khi đã cố gắng hết mức hợp lý để truy đòi.

B. Bảo lãnh và tiền ký quĩ cho Tổn thất chung hay Cứu hộ.

1. Ngoài phần bảo hiểm theo MỤC 8, đoạn A và các phân đoạn từ 1 đến 5, theo yêu cầu của Người được bảo hiểm, Người bảo hiểm sẽ cấp các Bảo lãnh hay tiền ký quĩ để Người được bảo hiểm có thể giải phóng hàng hoá, nhưng khoản tiền bảo lãnh này trong mọi trường hợp không vượt quá giới hạn nêu trong MỤC 8 qui định trong Đơn bảo hiểm.

2. Trong trường hợp Người bảo hiểm cấp các bảo lãnh hay tiền ký quĩ như trong phần 1 nêu trên, và nếu có thể trước khi giao hàng, Người được bảo hiểm phải lấy được ngay giấy tờ đã đánh giá về hàng hoá đó và thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để có bảo lãnh ngược lại từ mỗi người nhận hàng hoặc từ những Người bảo hiểm Hàng hải của họ.

3. Theo đánh giá của Người bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm đã dùng mọi biện pháp hợp lý nhưng không đạt được bảo lãnh ngược lại hoặc thanh toán từ mỗi người nhận hàng hoặc từ những Người bảo hiểm Hàng hải của họ thì Người bảo hiểm sẽ giải quyết các phần đóng góp không thể thu hồi được.

MỤC 9. CÁC TRƯỜNG HỢP MỞ RỘNG TUỲ CHỌN

A. Các Khiếu nại của Cơ quan chức năng

1. Nếu có ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm cho các khiếu nại trong Năm Nghiệp vụ và trong vùng hoạt động bao gồm:

   (a) Trách nhiệm pháp lý đối với Cơ quan chức năng liên quan tới:

      (i) việc di chuyển, thanh lý, tồn trữ hoặc đánh ký mã hiệu hàng hoá, phương tiện vận tải hoặc thiết bị bị thanh lý

      (ii) hồi hương những kẻ đào tẩu hoặc nhập cư bất hợp pháp

      (iii) thiệt hại do tàu gây ra đối với cảng hoặc các thiết bị của cảng hay các tài sản khác

   (b) Các phí tổn và chi phí phát sinh phải gánh chịu nhằm tuân thủ hoặc cố gắng tuân thủ chỉ thị của một Cơ quan chức năng liên quan đến các mục từ (i) đến (iii) bên trên.

2. Bất kỳ khoản tiền cứu hộ hoặc giá trị hàng hoá hoặc phương tiện vận tải hay thiết bị mà Người được bảo hiểm thu được từ khiếu nại theo đoạn (a)(i) bên trên, sẽ được tính cho Người bảo hiểm tới tổng số tiền đã giải quyết hoặc bồi thường.

3. Người được bảo hiểm chỉ được Người bảo hiểm bồi hoàn liên quan đến khiếu nại theo đoạn 1 nêu trên sau khi nỗ lực hết sức thực hiện việc truy đòi số tiền này từ những Người uỷ nhiệm hoặc các bên có trách nhiệm khác.

B. Trách nhiệm của Người ủy thác gán cho Người được bảo hiểm

Nếu có ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm cho các khiếu nại trong Năm bảo hiểm và trong vùng hoạt động về:

Trách nhiệm pháp lý từ bất kỳ sắc lệnh nào áp dụng đối với Người được bảo hiểm phát sinh từ các trách nhiệm của Người uỷ thác mà Người được bảo hiểm đại diện thực thi, dẫn đến việc Người được bảo hiểm buộc phải giải quyết một hay nhiều khiếu nại. Số tiền được Người bảo hiểm hoàn trả tuỳ thuộc vào việc Người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp nhằm truy thu Người uỷ thác khoản tiền đã giải quyết.

Người được bảo hiểm không được bảo hiểm theo MỤC 9 cho các rủi ro bị loại trừ cụ thể trong các Mục khác của Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này.

C. Hành động gian lận hoặc không trung thực của nhân viên

Nếu có ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm cho các khiếu nại trong Năm bảo hiểm và trong vùng hoạt động về:

Trách nhiệm pháp lý đối với các hậu quả do bất kỳ hành động gian lận hoặc không trung thực nào của nhân viên nhưng không phải là Giám đốc, Đối tác hoặc Người uỷ nhiệm điều hành.

D. Các Chi phí/Lệ phí để truy đòi tiền nợ của Người được bảo hiểm

1. Nếu được ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm trong Năm Nghiệp vụ và trong vùng hoạt động về các phí tổn và/hoặc chi phí mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu khi truy thu hoặc cố gắng truy thu từ:

   (a) qui định trong các Dịch vụ được bảo hiểm

   (b) ngoài hoạt động của các Dịch vụ được bảo hiểm

   (c) việc đại diện cho Người ủy thác chi tiêu để cung cấp các Dịch vụ được bảo hiểm

2. Điều kiện tiên quyết để đòi tiền khiếu nại theo đoạn 1 là Người bảo hiểm sẽ:

   (a) tự xác định tiền bồi hoàn đã nêu cho Người được bảo hiểm;

   (b) không bồi hoàn cho Người được bảo hiểm các khoản nợ phí quá 12 tháng chưa thanh toán tại thời hạn Người bảo hiểm ra thông báo thu phí đầu tiên.

   (c) cân nhắc khả năng truy đòi sau khi xem xét tình hình tài chính của Người mắc nợ cũng như bất kỳ đề xuất nào;

   (d) Trong trường hợp không thể truy đòi, Người bảo hiểm có quyền rút lại việc kiện tụng vào bất kỳ lúc nào.

3. Việc mở rộng này tuỳ thuộc vào mức trách nhiệm đã nêu trong đoạn F của MỤC 9.

4. Khi Người được bảo hiểm yêu cầu, Người bảo hiểm có thể tự cân nhắc việc cấp bảo hiểm cho các khoản chi và/hoặc công tác phí không thể đòi lại được, tuỳ thuộc vào các điều khoản điều kiện đã thoả thuận.

5. Đoạn này không bảo hiểm cho các khiếu nại phát sinh từ các công việc được thực hiện nằm ngoài Năm bảo hiểm.

E. Chi phí tố tụng

1. Nếu được ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm được bảo hiểm cho các khiếu nại trong Năm Nghiệp vụ và trong vùng hoạt động về các chi phí tố tụng không có bảo hiểm nào khác và phát sinh từ một tranh chấp hay mâu thuẫn liên quan đến các Dịch vụ được bảo hiểm đã cung cấp. Tuy nhiên, bảo hiểm không mở rộng cho việc đòi bồi thường chi phí và lệ phí liên quan đến tranh chấp giữa Người được bảo hiểm và:

   (a) Người đồng được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm;

   (b) Cơ quan Thuế hay cấp phép hoặc những Người tư vấn tài chính hay pháp lý của Người được bảo hiểm;

   (c) Người bảo hiểm.

2. Điều kiện tiên quyết để bồi thường cho các khiếu nại theo đoạn 1 là Người bảo hiểm có quyền:

   (a) quyết định liệu việc tranh tụng hay dự định tranh tụng có chắc chắn thành công hay không, tính toán khả năng chi phí và khoản tiền có thể truy đòi;

   (b) hướng dẫn điều tra hoặc nhận tư vấn;

   (c) chấp nhận các phí tổn và chi phí trước khi phải gánh chịu;

   (d) khởi xướng hoặc rút lui việc kiện tụng;

   (e) bãi nại, xem xét các qui định trong (a) nêu trên.

3. Việc mở rộng này tuỳ thuộc vào mức trách nhiệm đã nêu trong đoạn F của MỤC 9.

F. Giới hạn trách nhiệm của Người bảo hiểm theo phần D và E nói trên

1. Trừ phi và trong phạm vi Người bảo hiểm chấp thuận khác trong đơn bảo hiểm, Người bảo hiểm sẽ thanh toán tới khoản tiền đầu tiên là 20.000 USD, hoặc tương đương với loại tiền tệ khác, tất cả các phí tố tụng hay chi phí khác phải gánh chịu trong Năm Nghiệp vụ, phát sinh từ các khiếu nại theo đoạn D và/hoặc đoạn E của MỤC 9. Mọi phí tổn hay chi phí tố tụng vượt quá số tiền này sẽ được Người bảo hiểm thanh toán 50% và Người được bảo hiểm thanh toán 50% còn lại.

2. Trong trường hợp thắng kiện và Người được bảo hiểm được bồi hoàn thì Người được bảo hiểm sẽ hoàn trả lại cho Người bảo hiểm trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được bất kỳ số tiền nào có liên quan đến các chi phí trên tới tổng các chi phí mà Người bảo hiểm đã bỏ ra. Nếu các chi phí được Người được bảo hiểm gánh chịu một phần và Người bảo hiểm gánh chịu một phần, thì các chi phí đòi lại được sẽ phân bổ theo tỷ lệ tương đương các bên đã gánh chịu.

G. Trách nhiệm đối với sự vu khống, bôi nhọ …

1. Nếu được ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm cho các khiếu nại trong Năm Nghiệp vụ và trong vùng hoạt động về trách nhiệm pháp lý bị gán do:

   (a) sự vu khống, bôi nhọ hoặc luận điệu hay công bố vu khống bởi Người được bảo hiểm;

   (b) bắt giữ, giam hãm sai trái;

   (c) khởi tố sai trái do ác ý;

   (d) vi phạm quyền sở hữu, tự do của con người.

   Người được bảo hiểm cũng được bảo hiểm cho các chi phí tố tụng theo đoạn A.2 của MỤC 8 liên quan các phần (a) đến (d) trong đoạn 1 nêu trên.

2. Việc mở rộng này loại trừ:

   (a) vi phạm có chủ đích các qui định, đạo luật bởi Người uỷ nhiệm, Giám đốc hoặc Người điều hành của Người được bảo hiểm;

   (b) mọi luận điệu, công bố vu khống, sai lệch có chủ đích được thực hiện bởi hoặc có ý thức hoặc với sự đồng loã của bất kỳ Người uỷ nhiệm, Giám đốc hoặc Người điều hành nào của Người được bảo hiểm;

   (c) bất kỳ sự vi phạm nào gây ra bởi một hoặc nhiều người phát sinh do hoặc trong quá trình Người được bảo hiểm sử dụng lao động;

   (d) công bố bằng việc quảng cáo, công khai, chiêu thị hay bằng hình thức khác hoặc trong tập san, tạp chí, báo chí hoặc bằng phương tiện truyền thanh hay truyền hình riêng;

   (e) bất kỳ hành động hay vu khống nào có nguồn gốc trước Năm Nghiệp vụ.

H. Sự hồi hương/Thay thế tài xế/nhân viên

1. Nếu được ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm cho các khiếu nại xảy ra trong Năm Nghiệp vụ và trong vùng hoạt động về các phí tổn và chi phí phải gánh chịu trong việc Hồi hương và/hoặc Thay thế tài xế hoặc

lái phụ của Xe đường bộ hoặc nhân viên khác hoạt động ở nước ngoài, khi được Người bảo hiểm đồng ý.

2. Bảo hiểm cho việc Hồi hương về:

   (a) tài xế hay nhân viên bị ốm đau hay thương tật;

   (b) thi thể của tài xế hay nhân viên đã chết;

   (c) vợ, con, cha mẹ của tài xế hay nhân viên bị ốm nặng cần có mặt ngay;

   (d) nghĩa vụ pháp lý của Người được bảo hiểm phải cho tài xế hay nhân viên hồi hương;

   (e) xe cộ của Người được bảo hiểm không sử dụng được cần phải cho tài xế hay nhân viên hồi hương.

3. Bảo hiểm cho việc Thay thế sẽ liên quan đến các phí tổn và chi phí tuyển dụng và thay thế phát sinh vì các sự kiện liệt kê trong phần (a) đến (c) được bao gồm trong đoạn 2.

4. Bảo hiểm nêu trong các đoạn 2 và 3 không bao gồm các hậu quả của hoặc các hậu quả phát sinh từ:

   (a) việc chấm dứt bất kỳ thoả thuận nào cho dù việc chấm dứt đó có phù hợp với các điều khoản của thoả thuận đó hay không hoặc bằng sự đồng ý chung của các bên đối với việc chấm dứt này;

   (b) việc Người được bảo hiểm vi phạm bất kỳ thoả thuận, hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng tuyển dụng nào;

   (c) việc mua bán xe cộ hoặc tài sản;

   (d) bất kỳ hành động nào khác của Người được bảo hiểm.

I. Gián đoạn kinh doanh, mất doanh thu và Tăng phí tổn kinh doanh

Bảo hiểm cho sự Gián đoạn kinh doanh, Thất thu và Tăng phí tổn kinh doanh với điều kiện Người bảo hiểm đồng ý bảo hiểm đối với các tổn thất tài chính đó.

MỤC 10. CÁC LOẠI TRỪ VÀ CHUẨN MỰC THỰC HIỆN

A. CÁC LOẠI TRỪ

Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Người được bảo hiểm đối với:

1. Bất kỳ khoản tiền bồi thường nào bị tuyên cho Người được bảo hiểm nhằm trừng phạt hoặc cảnh cáo hay khoản tiền bồi thường mà Người được bảo hiểm đồng ý trả cho sự trừng phạt hay cảnh cáo.

2. Bất kỳ trách nhiệm nào do hoặc phát sinh từ hay liên quan đến sự tham gia của Người được bảo hiểm trong việc khai thác, quản lý hoặc thuê Tàu thuyền hoặc Máy bay, trừ phi được Người bảo hiểm đồng ý cụ thể bằng văn bản.

3. Bất kỳ khiếu nại nào do hay phát sinh từ hoặc có liên quan đến Sự phá sản hoặc mất khả năng chi trả của Người được bảo hiểm.

4. Thiệt hại đối với bất kỳ tài sản hoặc tổn thất hay chi phí nào do hay phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tổn thất nào là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc góp phần hay phát sinh từ:

   (a) bất kỳ vũ khí chiến tranh nào sử dụng sự phân hạch hay hợp hạt nhân hoặc nguyên tử hay các phản ứng hoặc năng lượng phóng xạ tương tự khác cho dù trong thời chiến hay thời bình;

   (b) các bức xạ ion hoá hoặc nhiễm xạ do chất phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hoặc chất thải hạt nhân nào hay do sự bốc cháy của nhiên liệu hạt nhân;

   (c) các đặc tính phóng xạ, độc hại, dễ nổ hay có tính nguy hiểm khác của dây truyền hạt nhân hay thành phần hạt nhân của dây truyền trên;

5. Tổn thất hoặc thiệt hại đối với hàng cấm mua bán hoặc các trách nhiệm phát sinh từ việc Người được bảo hiểm biết nhưng vẫn dính líu đến việc vận chuyển các hàng hoá này.

6. Trách nhiệm phát sinh mà Người được bảo hiểm phải chịu là kết quả của việc thế quyền chống lại nhà thầu phụ hay bất kỳ một bên nào khác mà không được Người bảo hiểm đồng ý trước bằng văn bản.

7. Mọi trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sự ô nhiễm và nhiễm bẩn nào nhưng không phải gây ra bởi sự cố bất ngờ, có thể xác định, ngoài dự định và ý chí hoàn toàn xảy ra tại một thời điểm và nơi chốn cụ thể trong năm bảo hiểm.

   Trong mọi trường hợp, Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào về Ô nhiễm và nhiễm bẩn trừ phi Người được bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho Người bảo hiểm đầy đủ chi tiết về sự cố Ô nhiễm và nhiễm bẩn đó ngay khi phát hiện tai nạn hay sự cố như vậy, đồng thời thông báo nếu phát sinh một khiếu nại chống lại Người được bảo hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày biết rằng hay cho rằng xảy ra tai nạn hoặc sự cố dẫn đến sự ô nhiễm hay nhiễm bẩn.

8. Mọi trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc nạo vét hoặc vứt xả đất đá.

9. Mọi trách nhiệm, tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào tại thời điểm gắn kết trách nhiệm hoặc thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại như vậy được bảo hiểm bởi một hay nhiều đơn bảo hiểm hiện hữu khác. Trong mọi trường hợp, các Nhà thầu phụ hay Người bảo hiểm của họ sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này.

10. Mọi trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do Người được bảo hiểm gánh chịu theo "Điều khoản Phạt về Thời gian", "Thông báo quyền lợi đặc biệt trong việc giao nhận hoặc các ngày giao nhận được thoả thuận", "Điều khoản theo giá hàng" hoặc các qui định tương tự trong hợp đồng để cung cấp cho Dịch vụ được bảo hiểm, trừ phi điều khoản hoặc qui định nói trên được Người bảo hiểm thoả thuận bằng văn bản.

11. Trách nhiệm, tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào gây ra một cách trực tiếp hay gián tiếp bởi, xảy ra thông qua hoặc là kết quả của hoặc bằng cách nào đó có sự góp phần do chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù ngoại bang, sự thù địch (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo động, khởi nghĩa, cách mạng, thế lực quân sự hay đảo chính, tịch thu, quốc hữu hoá, trưng thu hoặc phá huỷ hay gây thiệt hại đối với tài sản do hoặc theo lệnh của bất kỳ chính quyền hoặc cơ quan nhà nước hay địa phương nào.

12. Mọi trách nhiệm, tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào do Người được bảo hiểm gánh chịu phát sinh từ hành vi cố ý hay khinh suất của Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ làm gia tăng khả năng phải gánh chịu trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại đó mà lẽ ra không phải chịu nếu không có những hành vi đó, trừ phi và trong phạm vi Người bảo hiểm có thể bằng toàn quyền tự quyết của mình chấp nhận bồi thường cho Người được bảo hiểm.

13. Mọi trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ Sự phá sản hay mất khả năng thanh toán bồi thường vì bất kể lý do gì của bất kỳ Người bảo hiểm nào cũng như sự không đầy đủ của bất kể đơn bảo hiểm nào.

14. Tổn thất được phát hiện chỉ khi kiểm kê hoặc trong quá trình làm thủ tục quản lý hàng lưu kho.

15. Bảo hiểm này trong mọi trường hợp sẽ không bao gồm bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc trách nhiệm nào dưới mọi hình thức mà có thể được bồi hoàn theo hình thức khác của bảo hiểm này phát sinh từ hoặc có liên quan đến, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, việc sử dụng hoặc vận hành máy vi tính, hệ thống vi tính, phần mềm, chương trình hoặc xử lý vi tính hay bất kỳ hệ thống điện tử nào nếu các tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc trách nhiệm đó phát sinh, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, hay là hậu quả của:

(a) thay đổi về ngày sang năm 2000 hoặc các thay đổi về ngày khác và/hoặc

(b) thay đổi, bổ sung thêm cho máy vi tính, hệ thống vi tính, phần mềm, chương trình hoặc xử lý vi tính hay hệ thống điện tử nói trên có liên quan đến việc thay đổi về ngày đó.

16. Trách nhiệm phát sinh từ việc vi phạm các qui định bị coi là phạm tội theo luật định.

B. CHUẨN MỰC THỰC HIỆN

1. Người được bảo hiểm có trách nhiệm hành động như thể không được bảo hiểm. Không tuân thủ nghĩa vụ này có thể phương hại đến khả năng đòi Người bảo hiểm bồi hoàn cho Người được bảo hiểm đối với một phần hay toàn bộ khiếu nại.
2. Bảo hiểm sẽ không mất hiệu lực bởi các hành động hoặc sơ suất hoặc sự thay đổi nào mà Người được bảo hiểm không biết hay không thể kiểm soát, miễn là Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm ngay khi Người được bảo hiểm nhận thông báo và trả thêm phí nếu có yêu cầu.
3. Người được bảo hiểm phải thực hiện các bước hợp lý để xác định độ tin cậy và sự trung thực của đại lý và các nhà thầu phụ do Người được bảo hiểm thuê và biết rằng các đại lý và nhà thầu phụ này phải có và duy trì một bảo hiểm hiện hành thích hợp hoặc có khả năng chịu trách nhiệm về mặt tài chính đối với các tổn thất, thiệt hại về hàng hoá khi họ trông nom, bảo quản hoặc quản lý. Việc không tuân thủ nghĩa vụ này có thể phương hại đến quyền khiếu nại Người bảo hiểm của Người được bảo hiểm một phần hay toàn bộ.

PHẦN III: CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA ĐƠN BẢO HIỂM

MỤC 11. THÔNG TIN

A. Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm tất cả các thông tin cần thiết cho dù Người bảo hiểm có yêu cầu hay không và việc thông tin hợp lý của Người yêu cầu bảo hiểm sẽ là căn cứ cho Người bảo hiểm xem xét việc chấp nhận bảo hiểm hoặc áp dụng Các Điều kiện và Điều khoản đặc biệt.

B. Đảm bảo rằng tất cả các chi tiết và thông tin mà Người được bảo hiểm đưa ra là trung thực tương tự như những điều mà Người được bảo hiểm biết hoặc các chi tiết và thông tin đó phải được xác minh với sự mẫn cán hợp lý.

C. Tất cả các chi tiết và thông tin đưa ra vào thời điểm yêu cầu bảo hiểm sẽ là cơ sở của Hợp đồng Bảo hiểm và nếu các chi tiết và thông tin đó sai lệch hoặc lừa dối thì Người bảo hiểm có quyền khước từ bảo hiểm.

MỤC 12. NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

A. Nếu bất kỳ Đơn bảo hiểm nào có một Người được bảo hiểm trở lên (dưới đây gọi là Người đồng được bảo hiểm) thì họ phải cùng nhau chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các Phí bảo hiểm và các khoản tiền khác phải trả cho Người bảo hiểm liên quan đến việc Bảo hiểm đó. Một Người đồng được bảo hiểm nào nói trên nhận bất kỳ số tiền nào mà Người bảo hiểm có thể bồi thường thì sẽ được coi là tất cả những Người đồng được bảo hiểm đã nhận và Người bảo hiểm sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về số tiền đã trả đó.

B. Việc bất kỳ Người đồng được bảo hiểm nào không thông báo cho Người bảo hiểm các thông tin quan trọng trong phạm vi họ biết sẽ coi là tất cả những Người đồng được bảo hiểm cũng đã không làm như vậy.

C. Trừ phi Người bảo hiểm đồng ý khác bằng văn bản, tất cả thông tin của Người bảo hiểm hoặc của đại diện Người bảo hiểm sẽ được chuyển đến Người được bảo hiểm in trên trang đầu của Đơn Bảo hiểm và sẽ được coi là tất cả những Người đồng được bảo hiểm đều biết và mọi thông tin liên lạc từ Người được bảo hiểm nói trên với Người bảo hiểm sẽ coi là được thực hiện với sự chấp thuận và với thẩm quyền của tất cả những Người đồng được bảo hiểm.

MỤC 13. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT

Đơn Bảo hiểm có thể được các bên đơn phương chấm dứt bất kỳ lúc nào khi thông báo trước 30 ngày bằng văn bản gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được biết cuối cùng của phía bên kia. Nếu đơn bảo hiểm này bị đơn phương chấm dứt, miễn là không có khiếu nại nào trong

quá trình bảo hiểm, thì 80% tỷ lệ phí bảo hiểm đã trả cho thời gian không bảo hiểm sẽ được hoàn lại.

MỤC 14. HUỶ BẢO HIỂM VÌ KHÔNG THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

Bất kể các qui định của Mục 13:

A. Nếu Người bảo hiểm không được Người được bảo hiểm trả đầy đủ mọi khoản tiền theo yêu cầu trong khoảng thời gian Người bảo hiểm cho phép thì Người bảo hiểm có thể thông báo cho Người được bảo hiểm bằng văn bản:

1. yêu cầu thanh toán khoản tiền trên vào ngày ấn định đã nêu trong thông báo đó nhưng không chậm hơn bảy ngày kể từ ngày ra thông báo, và
2. thông báo rằng nếu Người được bảo hiểm không thanh toán đầy đủ số tiền trên vào hoặc trước ngày đã nêu thì bảo hiểm sẽ bị huỷ bỏ ngay tức khắc mà không cần thông báo thêm hoặc có các thủ tục khác.

B. Nếu Người được bảo hiểm không tuân thủ các yêu cầu đã nêu trong bất kỳ thông báo nào được Người bảo hiểm phát hành theo đoạn A nêu trên thì đơn bảo hiểm của Người được bảo hiểm sẽ bị huỷ bỏ như đã nêu trong thông báo đó.

C. Khi huỷ bỏ bảo hiểm theo đoạn A ở trên, thì tại thời điểm hủy bỏ Người bảo hiểm ngưng trách nhiệm đối với mọi khiếu nại chưa được bồi thường theo bảo hiểm đó, cho dù các khiếu nại tại hay trước ngày huỷ hoặc thậm chí trong Năm Nghiệp vụ trước đó.

D. Đơn bảo hiểm của Người được bảo hiểm có thể bị huỷ bỏ như qui định trong Điều kiện này bất luận bảo hiểm đó có còn vào ngày huỷ hay đã ngưng, bị chấm dứt hoặc huỷ bỏ theo bất kỳ qui định nào của Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này.

MỤC 15. KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG

A. 1. Trừ phi Người bảo hiểm đồng ý khác, điều kiện tiên quyết trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc sự cố là Người được bảo hiểm càng sớm càng tốt nhưng không quá một tháng kể từ lúc được biết có tai nạn hoặc sự cố có khả năng phát sinh khiếu nại, phải thông báo cho Người bảo hiểm hoặc đại diện giải quyết khiếu nại của Người bảo hiểm các chi tiết mình biết. Mọi thư từ, thông báo, trát đòi, giấy triệu tập và lệnh gọi của toà án liên quan đến khiếu nại phải được thông báo và gửi cho Người bảo hiểm hoặc đại diện giải quyết khiếu nại của Người bảo hiểm ngay khi nhận được.

2. Người được bảo hiểm hay đại diện của họ không được thực hiện bất kỳ thừa nhận, đề xuất, hứa hẹn, thanh toán hoặc bồi thường nào nếu không có sự chấp thuận

bằng văn bản của Người bảo hiểm hoặc đại diện giải quyết khiếu nại của Người bảo hiểm.

3. Người bảo hiểm có quyền tiến hành, trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm, bào chữa khiếu nại hoặc vì quyền lợi của mình tiến hành khởi tố đòi bồi hoàn hoặc bồi thường hay vì mục đích khác và có toàn quyền trong việc tiến hành tố tụng hoặc giải quyết khiếu nại.

4. Người được bảo hiểm trong mọi trường hợp phải thực hiện và cho phép thực hiện những hành động mà Người bảo hiểm có thể cho là cần thiết và yêu cầu vì mục đích thực thi các quyền và phương án khắc phục hay để đòi bồi thường các bên mà Người bảo hiểm được thế quyền khi giải quyết mọi khiếu nại về bảo hiểm với sự đồng ý của Người được bảo hiểm, đặc biệt Người được bảo hiểm phải đảm bảo việc gia hạn khi thời hiệu kháng biện hết hạn nhằm nỗ lực ngăn chặn các khiếu nại, cho dù các hành động đó là cần thiết hay được yêu cầu trước hoặc sau khi Người bảo hiểm bồi thường cho Người được bảo hiểm.

B. Bảo hiểm ở đây là một Hợp đồng Bồi thường và trừ phi Người bảo hiểm có quyết định khác, điều kiện tiên quyết đối với quyền được bồi thường của Người được bảo hiểm theo Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này là Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm thanh toán và thực sự đã phải trả trước cho các khiếu nại đó.

C. 1. Trong trường hợp nhận bồi hoàn từ một bên khác, thì Người bảo hiểm sẽ được hoàn lại và được ghi có cho số tiền nhận được từ sự bồi hoàn đó tới toàn bộ số tiền mà Người bảo hiểm đã trả hoặc có thể trả. Nếu số tiền bồi hoàn này vượt quá số tiền Người bảo hiểm đã trả hoặc có thể trả thì số tiền dư sẽ được trả lại và ghi có cho Người được bảo hiểm tới toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm đã trả hoặc có thể trả.

2. Mọi khoản tiền nhận được từ sự bồi hoàn vượt quá các khoản tiền mà cả Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm đã trả hoặc có thể trả thì khoản tiền vượt trội này sẽ được chia đều cho Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm sau khi đánh giá lãi suất có thể thu được trên các khoản tiền bị mất hoặc sẽ có.

D. Người được bảo hiểm khi khiếu nại mà biết rõ việc khiếu nại là sai hoặc man trá, liên quan đến các khoản tiền hay mục đích nào khác, thì bảo hiểm sẽ trở nên vô hiệu và chấm dứt ngay lập tức. Tất cả các khiếu nại khác sẽ bị bác bỏ.

E. THUÊ LUẬT SƯ VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

1. Không từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp vãn hồi nào của Người bảo hiểm, Người bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào cũng có thể thay mặt Người được bảo hiểm, theo cách

mà họ cho là thích hợp, chỉ định hoặc thuê luật sư, giám định viên hoặc những người khác (kể cả những luật sư, giám định viên hoặc những người khác đó đã được Người được bảo hiểm chỉ định trước) với mục đích giải quyết các vấn đề có khả năng phát sinh khiếu nại trong phạm vi bảo hiểm của Người được bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều tra hoặc tư vấn các vấn đề và bào chữa hay thực hiện tố tụng hoặc tham gia tố tụng. Người bảo hiểm có thể chấm dứt việc thuê trên khi họ cho là cần thiết.

2. Các phí tổn và chi phí phát sinh liên quan đến một trường hợp cụ thể chỉ được Người bảo hiểm bồi hoàn với điều kiện tất cả luật sư, giám định viên hoặc những người khác được chỉ định với sự đồng ý trước của Người bảo hiểm hoặc được Người bảo hiểm thuê theo đoạn 1 trên đây.

3. Tất cả các luật sư, giám định viên hoặc những người khác được Người bảo hiểm thay mặt cho Người được bảo hiểm hoặc được Người được bảo hiểm chỉ định với sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bảo hiểm, trong mọi trường hợp sẽ là và được coi là được chỉ định và thuê với điều kiện:

   (a) không phương hại đến quyền rút lại ý kiến của họ trên bất kỳ phương diện nào, họ có quyền rút lại ý kiến nếu Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm yêu cầu như vậy hoặc những người này cho rằng đã hoặc có thể phát sinh mâu thuẫn quyền lợi giữa Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm và do vậy họ rút lại ý kiến;

   (b) họ được Người được bảo hiểm chỉ thị (cả trường hợp khi tiến hành công việc và sau khi rút lại ý kiến) luôn thông báo và báo cáo cho Người bảo hiểm những vấn đề liên quan mà không cần tham khảo ý kiến Người được bảo hiểm trước;

   (c) họ gửi cho Người bảo hiểm các tài liệu hay thông tin mà họ có hoặc thẩm quyền liên quan tới vấn đề như vậy mà không cần tham khảo ý kiến Người được bảo hiểm trước;

   như thể người nêu trên được chỉ định hành động và luôn hành động thay mặt Người bảo hiểm hành động bất kể mọi tư vấn, báo cáo, tài liệu hoặc thông tin đó khác với thủ tục ưu tiên pháp định hay thủ tục ưu tiên nào khác.

MỤC 16. CÁC HẠN MỨC BỒI THƯỜNG

A. Trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại và/hoặc trách nhiệm được bảo hiểm phát sinh từ bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nào sẽ theo các hạn mức ghi trong Đơn bảo hiểm.

B. Khi có hai Người đồng được bảo hiểm hoặc nhiều hơn được ghi tên trong một Đơn bảo hiểm đơn lẻ thì các hạn mức bồi thường được nêu ở đây sẽ hoàn toàn áp dụng cho

Người được bảo hiểm và những Người đồng được bảo hiểm liên quan đến một tai nạn hoặc sự cố bất kỳ.

C. Trường hợp các hạn mức bồi thường khác nhau có thể áp dụng cho các Mục được bảo hiểm khác nhau, nếu có tai nạn hoặc sự cố gây ra tổn thất và/hoặc thiệt hại và/hoặc liên quan đến trách nhiệm của Người được bảo hiểm thì sẽ áp dụng các hạn mức bồi thường nào thấp hơn.

MỤC 17. CÁC MỨC MIỄN THƯỜNG

A. Bảo hiểm ở đây sẽ chi phối theo các mức miễn thường có ghi trong Đơn bảo hiểm.

B. Mức miễn thường sẽ áp dụng cho mỗi tai nạn hoặc sự cố trừ phi được qui định cụ thể ngược lại.

C. Trong trường hợp một tai nạn hoặc sự cố gây ra một khiếu nại đơn lẻ, nếu nhiều mức khấu trừ khác nhau có thể được áp dụng thì tổng mức khấu trừ được áp dụng sẽ không lớn hơn mức khấu trừ cao nhất.

MỤC 18. CHUYỂN NHƯỢNG BẢO HIỂM VÀ NGƯỜI NHẬN BỒI HOÀN

A. Chuyển nhượng

1. Người được bảo hiểm sẽ không chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền lợi bảo hiểm cho các nhà thầu phụ hoặc bất kỳ người nào khác và việc chuyển nhượng hoặc thế quyền như vậy tuyệt đối không ràng buộc trách nhiệm Người bảo hiểm.
2. Việc chuyển nhượng quyền lợi của Đơn bảo hiểm sẽ không có hiệu lực trừ phi và chỉ khi Người chuyển nhượng thông báo việc chuyển nhượng cho Người bảo hiểm và Người bảo hiểm bằng quyền tự quyết của mình chấp thuận việc chuyển nhượng bằng văn bản.

B. Người nhận bồi hoàn

Theo các qui định trong đoạn F của Mục 3 và nếu Người được bảo hiểm có yêu cầu, thì Chủ sở hữu và/hoặc Người nhận cầm cố Thiết bị được bảo hiểm có thể được gọi là người nhận bồi hoàn theo một điều khoản yêu cầu được Người bảo hiểm chấp nhận và/hoặc đồng ý, và theo đó Người bảo hiểm sẽ thanh toán cho người nhận bồi hoàn tuỳ thuộc Các Điều kiện và Điều khoản trong bảo hiểm của Người được bảo hiểm cùng với Các Điều kiện và Điều khoản này. Việc bồi thường cho một tổn thất sẽ hoàn toàn, bất biến và chung cuộc giải trách cho Người bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm liên quan đến các tổn thất đã trả cho Người nhận bồi hoàn.

MỤC 19. NHỮNG NGƯỜI MÔI GIỚI BẢO HIỂM HOẶC TRUNG GIAN KHÁC

A. Nếu Người được bảo hiểm sử dụng Người môi giới bảo hiểm hoặc trung gian khác để đàm phán hoặc thực hiện thay mặt họ thì Người môi giới bảo hiểm hoặc trung gian khác đó trong mọi trường hợp được coi là Đại lý của Người được bảo hiểm và không phải là Đại lý của Người bảo hiểm.

B. 1. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm không được miễn trừ bằng việc thanh toán cho Người môi giới bảo hiểm hoặc trung gian khác. Người được bảo hiểm chỉ được miễn trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm khi Người môi giới hoặc trung gian khác thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm không khấu trừ cho Người bảo hiểm.

2. Trách nhiệm thanh toán bồi thường của Người bảo hiểm sẽ được miễn trừ đối với Người được bảo hiểm khi thanh toán cho Môi giới bảo hiểm hoặc trung gian khác của Người được bảo hiểm.

C. Người bảo hiểm không được xem là đã uỷ quyền cho Người môi giới bảo hiểm hoặc trung gian khác của Người được bảo hiểm thừa nhận rằng Người bảo hiểm đang gặp hạn trừ phi và trong phạm vi là Người bảo hiểm đã thông báo bằng văn bản cho Người môi giới bảo hiểm hoặc trung gian khác .

MỤC 20. THÔNG BÁO

A. Thông báo được yêu cầu gửi cho Người bảo hiểm bằng đường bưu điện dưới dạng thư trả tiền trước hoặc bằng fax đề địa chỉ của Người bảo hiểm.

B. Thông báo yêu cầu gửi cho Người được bảo hiểm bằng đường bưu điện dưới dạng thư trả tiền trước hoặc bằng fax đề địa chỉ của Người được bảo hiểm theo địa chỉ của họ ghi trên Đơn bảo hiểm. Đối với trường hợp có những Người đồng được bảo hiểm, thì thông báo sẽ gửi cho Người được bảo hiểm có tên đầu tiên trong Đơn bảo hiểm và như vậy là đã gửi đầy đủ cho tất cả những Người đồng được bảo hiểm.

C. Mọi thông báo hoặc tài liệu khác nếu gửi bằng đường bưu điện sẽ được coi là đã gửi vào ngày ngay sau ngày ghi trong thư đồng thời cũng là ngày gửi bưu điện, và để chứng minh việc gửi như vậy là đầy đủ thì phải chứng minh rằng thư có đề địa chỉ thích hợp và đã gửi bưu điện trong một phong thư đã trả cước trước. Bất kỳ thông báo nào gửi bằng fax sẽ được coi là gửi vào ngày nó được fax và để chứng minh việc gửi đi này là đầy đủ thì chứng minh rằng bản fax đó đã được gửi đi đúng.

MỤC 21. LUẬT CHI PHỐI VÀ CÁC TRANH CHẤP

A. Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này và các hợp đồng bảo hiểm khác giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm sẽ bị chi phối

trên mọi phương diện và được diễn giải đơn thuần theo Luật pháp Việt Nam bao gồm nhưng không hạn chế về tính hiệu lực cấu thành, vi phạm hay chấm dứt.

B. Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm nếu không giải quyết được bằng thương lượng giữa các bên liên quan sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

MỤC 22. THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

Các hồ sơ sổ sách của Người được bảo hiểm, trong phạm vi liên quan đến các rủi ro thuộc Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này, sẽ được đưa ra để đại diện có thẩm quyền của Người bảo hiểm kiểm tra trong giờ hành chính theo thông báo trước đó. Việc kiểm tra này sẽ được thực hiện tại văn phòng của Người được bảo hiểm trong quá trình bảo hiểm.

MỤC 23. CÁC TU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI

Trừ khi có thỏa thuận khác, Mọi tu chỉnh và/hoặc thay thế cho Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này được thỏa thuận sẽ mặc nhiên được gửi chính thức thông qua việc trao đổi thư tín do các bên ký hoặc bằng việc phát hành Giấy sửa đổi bổ sung hay Phụ lục và sẽ được coi là cấu thành một phần không tách rời của bảo hiểm này.

MỤC 24. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Vì bất kỳ lý do gì, nếu một phần của Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này trở nên vô hiệu hoặc không thi hành được thì các bên thoả thuận rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính thực thi các phần còn lại của Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp. Ngoài ra, các bên còn thoả thuận rằng nếu các qui định bị cho là vô hiệu và không thi hành được thì các qui định đó coi như bị hủy bỏ để Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp này có hiệu lực và việc hủy bỏ như vậy chỉ áp dụng đối với hiệu lực của qui định này bằng quyền hạn chuyên biệt thực hiện việc phân xử; ngoài ra, miễn là, trong phạm vi mà bất kỳ qui định nào của Các Điều kiện và Điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp bị coi là không thi hành được do các giới hạn, thì các bên thoả thuận rằng các điều còn lại sẽ có khả năng thi hành theo mức độ cao nhất có thể chấp nhận được theo luật và chính sách chung được áp dụng bằng quyền hạn đòi hỏi thực thi.

DBV INSURANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY
25th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

TERMS AND CONDITIONS OF TRANSASSURANCE

CONTENTS

PART I: INTERPRETATION AND DEFINITIONS 3

SECTION 1. INTERPRETATION AND DEFINITIONS 3

PART II: INSURABLE SERVICES - INSURABLE RISKS 8

SECTION 2. INSURABLE SERVICES 8

SECTION 3. EQUIPMENT INSURANCE - CONTAINERS, TRAILERS AND CARGO HANDLING EQUIPMENT 8

SECTION 4. THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE 11

SECTION 5. LIABILITY INSURANCE IN RELATION TO CARGO 13

SECTION 6. INSURANCE IN RESPECT OF BREACH OF DUTY AND ERRORS OR OMISSIONS 14

SECTION 7. INSURANCE IN RESPECT OF LIABILITIES TO AUTHORITIES 15

SECTION 8. COSTS AND EXPENSES 16

SECTION 9. OPTIONAL EXTENSIONS 17

SECTION 10. GENERAL EXCLUSIONS AND QUALIFICATIONS 21

PART III: POLICY CONDITIONS..25

SECTION 11. INFORMATION 25

SECTION 12. CO-INSURED'S 25

SECTION 13. CANCELLATION 25

SECTION 14. CANCELLATION OF INSURANCE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF PREMIUM 25

SECTION 15. CLAIMS 26

SECTION 16. LIMITS OF INDEMNITY 28

SECTION 17. DEDUCTIBLES 29

SECTION 18. ASSIGNMENT OF INSURANCE AND LOSS PAYEE 29

SECTION 19. INSURANCE BROKERS OR OTHER INTERMEDIARIES 29

SECTION 20. NOTICES 30

SECTION 21. GOVERNING LAW AND DISPUTES 30

SECTION 22. INSPECTION OF RECORDS 30

SECTION 23. AMENDMENTS AND ALTERATIONS 31

SECTION 24. SEVERABILITY 31

PART I: INTERPRETATION AND DEFINITIONS

SECTION 1. INTERPRETATION AND DEFINITIONS

A. Interpretation

1. References to Sections or Policy are to Sections or Policy to this Terms and Conditions of Transassurance and references to sub-clauses are to be sub-clauses of the relevant clause, and the Policy are deemed to be incorporated in this Terms and Conditions of Transassurance and the reference to "this Terms and Conditions of Transassurance" includes a reference to the Policy.

2. In this Terms and Conditions of Transassurance:

   (a) the contents, page and the clause headings are to be included for convenience only and shall not affect the construction of this Terms and Conditions of Transassurance;

   (b) words denoting the singular shall include the plural and vice versa;

   (c) words denoting any gender shall include a reference to each other gender;

   (d) references to persons shall be deemed to include references to natural persons, firms, partnerships, companies, corporations, associations, organisations, foundations and trusts (in each case whether or not having separate legal personality).

3. References in this Terms and Conditions of Transassurance to any statute, order, statutory instrument or rules shall include references to any amendment, consolidation, or re-enactment from time to time of such statute, order statutory instrument or rule.

4. In the event of any conflict between Sections of this Terms and Conditions of Transassurance and any Policy(s) to this Terms and Conditions of Transassurance, the Policy(s) shall prevail.

B. Definitions

In this Terms and Conditions of Transassurance, the Policy(s), any endorsements and any addenda, the words and/or abbreviations and/or phrases set out shall have the meaning ascribed thereto, if not inconsistent with the subject matter of the context.

Freight Forwarder:	is an agent for a shipper who dispatches shipments of cargo via air, ocean, or surface to and from places in the world to other places in the world. A freight forwarder prepares and/or checks various shipping documents and

	arranges for the transportation of cargo on behalf of shippers. A freight forwarder may also act as a common carrier of cargo, either under a tariff or on airway bill issued by them in their own name or a bill of lading issued by them in their own name. A freight forwarder does not operate the conveyances on which the actual ocean or air transportation is provided. However, they may operate the actual truck on which surface transportation is provided. This definition includes: an ocean freight forwarder; air cargo agent (IATA/CNS); domestic freight forwarder (within a country); shipper's agent; import freight forwarder, multimodal transport operator; ocean, air or surface consolidator (or principal); a non-vessel operating common carrier by water (NVOCC); or an air freight forwarder. A freight forwarder may also perform the following incidental business activities: warehousing, packing, crating, trucking, drayage, courier, or delivery services.
Policy:	Transassurance Policy
Accident:	A sudden, fortuitous, unintended, unexpected and unforeseen event.
Aircraft:	A fixed wing aeroplane propelled by mechanical means or a Helicopter or a dirigible powered balloon.
Any One Accident:	Any one accident or occurrence or series of accidents or occurrences arising out of the same event.
Authority:	A legally constituted Court or tribunal or an administrative body or person of competent jurisdiction.
Bullion:	Bars or other bulk form of gold, silver, platinum or other precious metal.
Cargo:	Goods of any description, including packaging and containers supplied by the Principal or Owner of the goods, in respect of which the Insured has contracted to provide a service.
Carriage:	Extends to include awaiting carriage, having been carried or intended to be carried.

Terms and Conditions of Transassurance:	A Terms and Conditions of Transassurance, Policy, endorsement or any addenda thereto, issued by the Insurer, which evidences the terms and conditions of the Contract of Insurance.
Charter or Ship Broker:	A Company, Corporation, Person or Group of Persons, Entity or Collective Entity carrying out the Services of a Charter or Ship Broker on behalf of a Principal or Principals, as Agent, to negotiate the Charter, Sale or Purchase of a Ship or Ships, Vessel or Vessels.
Co-Insured:	An additional Insured who is also covered under a Policy as described in Section 12.
Container:	A unit load device, including an I.S.O. Container or a Tank Container, Flat or Pallet.
Conveyance:	Any means of carriage for the transport of cargo.
Harbour or Port Authority:	An Operator of a Harbour or Port or other similar facility.
Insolvency:	Subject to stipulation of existing Vietnamese Law.
Insurance Broker:	Any agent or intermediary directly or indirectly acting on behalf of the Insured in connection with the placement and servicing of the Policy with the Insurer.
Insured:	The party identified as the Insured in the Policy.
Insured Equipment:	Equipment as specified on the Policy owned by, leased to or hired to the Insured, or used by or on behalf of the Insured and used to provide an Insured Service, including spares, parts, tools, maintenance equipment or materials in respect of such Insured Equipment. This definition does not include a Ship, Aircraft or Building.
Insured Service(s)	Operations which are specified on the Policy.
Insurer:	Vietnam National Aviation Insurance Company.
Joint Service Partner:	An N.V.O.C.C., Ship Operator or other similar Entity which operates a joint service with the Insured.
Line or Ship's Agents:	A Company, Corporation, Person or Group of Persons, Entity or Collective Entity carrying out the services of a

	Line or Ship's Agent acting within authorised mandates, given by a principal or Principals, as Agent.
N.V.O.C.C.	Non-Vessel Operating Common Carrier who acts as a Principal when providing transportation, forwarding or a similar service and sub-contracts all of the section of transit, unless otherwise agreed and stated in the Policy.
Occurrence:	Includes a number of accidents or occurrences arising out of one event.
Policy Year:	The year commencing and ending on such date as the Insured may require and stated in the Policy.
Principal:	A Company, Corporation, Person or Group of Persons, Entity or Collective Entity on whose behalf the Insured undertakes to provide a Service.
Punitive or Exemplary Damages:	Non compensatory damages awarded by any court of competent jurisdiction to a plaintiff in excess of the actual loss suffered.
Road Vehicle:	A vehicle, having its own motive power, which is licensed to be used on public roads or is intended to be so used.
Ship or Vessel:	Any vessel or structure, including a boat or hover craft that is or can be used in navigation on, under, over or in water.
Ship or Vessel Operator:	The Operator of a Ship or Vessel, including an Owner or Part Owner, Manager or Charterer.
Sub Limit:	An inner limit for any one accident or occurrence. Sub Limits are not in addition to the section limit but are contained within the section limit.
Terms and Conditions:	The Terms and Conditions as they exist or as they may be altered, abrogated or added to and currently in force.
Third Party:	A Person or group of Persons, Entity or Collective Entity not being a Joint Insured.
Third Party Property:	Property or Equipment belonging to a Third Party, including a Ship, Aircraft, Road or Rail Conveyance,

	but excluding Cargo as defined above or any property or equipment belonging to or leased to or chartered to the Insured or Joint Insured.
Trailer:	Any trailer, Wagon, Chassis or similar unit including a Railway Wagon, which is able to be, or is meant to be, towed.
Trading Area:	The geographical limitation of cover as stated on the Policy or on Endorsement.
Trading Conditions:	Trading Conditions and/or Contracts of Carriage or Handling, the terms and conditions thereof having been agreed by the Insurer.
Writing:	Written, printed, lithographed or visibly expressed in all or any of these or any other form capable of being retrieved and converted into readable form including any mode of telecommunication.

PART II: INSURABLE SERVICES - INSURABLE RISKS

SECTION 2. INSURABLE SERVICES

Cover under this Terms and Conditions of Transassurance is provided only in respect of the Insured Service(s) stated as covered on the Policy. Subject to the Insurer's agreement in writing, insurance may be granted to the following in their capacity:

A. As a SHIP OR VESSEL OPERATOR

B. 1. As a FREIGHT FORWARDER and/or

2. an N.V.O.C.C and/or

3. others as may be agreed by the Insurer in writing.

Exclusion: Road Transport operators, Warehouse operators, Railway operators, Aircraft operators, Vessel operators, Container Freight Station operators, unless declared to and agreed by the Insurer prior to granting of cover.

C. 1. As a LINE or SHIP'S AGENT and/or

2. a CHARTER or SHIP BROKER and/or

3. a SHIP and/or CREW MANAGER and/or

4. a REPRESENTATIVE AGENT of organisations as may be agreed by the Service Provider in writing, and/or

5. a SUPPLIER of MARITIME SERVICES as may be specifically described and agreed by the Service Provider in writing.

D. 1. As an OPERATOR OF A TERMINAL and/or

2. a STEVEDORE and/or

3. an OPERATOR of a CONTAINER/TRAILER STORAGE FACILITY and/or

4. a REPAIR FACILITY

E. As a HARBOUR or PORT AUTHORITY

F. As a CONTAINER LESSOR

G. As a provider of any similar other services as may be agreed by the Insurer in writing.

SECTION 3. EQUIPMENT INSURANCE - CONTAINERS, TRAILERS AND CARGO HANDLING EQUIPMENT

A. Where stated in the Policy, the Insured is covered for losses occurring during the Policy Year within the Trading Area for:

1. All risks of physical loss of or damage to the Insured Equipment specified in the Policy.

2. The Insured's liability for contributions to General Average, Salvage and/or Salvage Charges that may be incurred to avoid or mitigate a loss from any cause in respect of the Insured Equipment specified in the Policy. The Insured Equipment shall be deemed to be insured for its full contributory value.

3. The Insured's liability to pay lease "per diem" Charges (other than in respect of lease purchase) due in respect of Insured Equipment that has been lost or damaged, when reimbursement for such loss or damage is recoverable from the Insurer, and such Insured Equipment is thus prevented from being used by the Insured or being redelivered to the Lessor by the due or anticipated return date. Subject to the Insurer's liability being limited to thirty-five days indemnity, each accident or occurrence.

B. 1. Reimbursement for an individual replaceable or separate part of the Insured Equipment will only be made by the Insurer when such loss or damage has as its origin an external cause.

2. No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the insured item shall be recoverable under this Terms and Conditions of Transassurance unless such cost would exceed the insured value of that insured item. In making this determination, only the cost relating to a single accident or occurrence shall be taken into account.

3. For Insured Equipment leased or hired by the Insured, the value declared must represent the Insured's liability under the lease or hiring agreement. For other Insured Equipment the value declared to the Insurer must represent the market value of the Insured Equipment at the time of declaration.

C. **Exclusions** – this Insurance does not cover in any circumstances whatsoever loss or damage resulting directly or indirectly or contributed by, or arising from, or in connection with:

1. wear, tear and/or gradual deterioration (insofar as containers are concerned, such words are deemed to include damage, caused accidentally or otherwise, that does not affect the structural integrity, interior cube, water tightness or regulatory and/or classification requirements of the Container);

2. inherent vice and/or nature of and/or latent defect and/or fault in manufacture or design of the Insured Equipment;

3. mechanical or electrical breakdown or derangement, unless or except where the origin is external to the Insured Equipment;
4. destruction of or damage to the Insured Equipment, by or under the order of an Authority;
5. confiscation, seizure, appropriation, expropriation, nationalisation, requisition or pre-emption by an Authority;
6. mysterious disappearance, unexplained loss or loss discovered upon the taking of an inventory, unless otherwise agreed by the Insurer in writing;
7. war, invasions, hostilities whether war be declared or not, acts of foreign enemies, civil war, rebellion, revolution insurrection, military or usurped power or martial law or civil strife arising therefrom;
8. any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force whether in time of peace or war;
9. ionising radiation from or contaminated by radioactivity from any nuclear fuel or from any other nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel;
10. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof.

All the above exclusions apply regardless of any other cause which contributes concurrently or in sequence to such loss or damage.

D. Indemnity:

In the event of a claim for an Item of Insured Equipment, the indemnity under this Terms and Conditions of Transassurance shall in no circumstances whatsoever exceed:

1. In respect of damage or partial loss, the reasonable cost of repairs not exceeding the insured value of the item of Insured Equipment or the market value whichever is the lowest. In the case of Insured Equipment on hire or lease to the Insured, the reasonable cost of repairs not exceeding the amount payable for such repairs in accordance with the hire or lease agreement.
2. In respect of total loss, a sum not exceeding the insured value of the Insured Item or the market value whichever is the lower. In the case of Insured Equipment on hire or lease to the Insured, the amount payable for such total loss in accordance with the hire or lease agreement.

3. Indemnity as in sub paragraphs 1 and 2, but:

   (a) in the absolute discretion of the insurer, the Insurer may elect to replace any item of lost or damaged Insured Equipment or any part thereof;

   (b) in the event of damage to Insured Equipment that necessitates replacement of a part or parts and the Insured Equipment is insured for less than the new replacement value, the Insurer shall not be liable to indemnify the Insured for more than the same percentage proportion of the cost of the replacement value. The cost of disassembly and reassembly plus freight and/or carriage charges will be reimbursed.

   (c) the Insurer shall have the benefit of the proceeds of any salvage by the Insured and the benefit of a ratable proportion of costs of other work is undertaken at the same time as a repair is carried out.

   (d) all temporary repairs must be approved by the Insurer or their appointed surveyor or engineer, failing which the Insurer will not be liable for the cost of such temporary repair or any further loss, damage or liability arising out of or attributable to the insufficiency or bad workmanship or faulty execution or failure of such temporary repair.

E. Where specifically itemised on the Policy, the Insurer may cover additional contingencies in respect of Insured Equipment. Such additional contingency may include war, strikes, riots, civil commotions and acts of terrorism.

F. In the event of the Insured Equipment being subject to any hire purchase or similar form of agreement, then the interest of the owners of the Insured Equipment will be deemed to be noted if required.

SECTION 4. THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE

A. Where stated in the Policy, the Insured is covered for losses occurring during the Policy Year within the Trading Area for:

1. Non-contractual Liabilities at Law: Liability to a Third Party or Third Parties, including costs and expenses, arising out of provision of the Insured Services in respect of:

   (a) accidental bodily injury to or disease incurred by persons;

   (b) accidental loss of or damage to material property;

   (c) consequential loss resulting from (a) and/or (b) above.

2. Legally Enforceable Contractual Liabilities:

(a) Liability under a Contract or Contracts that have been previously advised to and approved by the Insurer in writing and stated in the Policy and/or

(b) Liability assumed by the Insured under contract or agreement which has not been previously advised to and approved by the Insurer, but only insofar such liability would have attached to the Insured in the absence of such agreement.

Cover under (a) and (b) above is only in respect of liability to a Third Party or Third Parties, including costs and expenses, arising out of provision of the Insured Services in respect of:

(a) accidental bodily injury to or disease incurred by persons;

(b) accidental loss of or damage to material property;

(c) consequential loss resulting from (a) and/or (b) above.

B. **Exclusions** – this Insurance does not cover the Insured's liability in any circumstances whatsoever arising directly or indirectly or contributed by, or arising from, or in connection with:

1. bodily injury to or disease sustained by persons under a contract of employment, service or apprenticeship with the Insured when such bodily injury or disease arises out of and in the course of such employment, service or apprenticeship,
2. the ownership, possession or use by or on behalf of the Insured of any mechanically propelled vehicle or mobile plant which is required to be licenced or for which compulsory motor insurance or security is required or which is more specifically insured or when in use on public roads in countries where compulsory liability insurance for road vehicles is not a requirement,
3. loss of or damage to:

   (a) property belonging, hired, leased, rented or loaned to the Insured;

   (b) property held in trust or in the custody or control of the Insured or his employees other than employee's property,
4. an accident on public roads in the USA or Canada involving a Trailer or a Chassis or a Container owned or leased by the Insured, unless specifically agreed by the Insurer in writing.
5. Legally Enforceable Contractual Liabilities for liquidated damages, or damages imposed by or payable under any penalty clause.

SECTION 5. LIABILITY INSURANCE IN RELATION TO CARGO

A. Where stated in the Policy, the Insured is covered for losses occurring during the Policy Year within the Trading Area for:

1. Liability in respect of loss or destruction of or damage to Cargo under:

   (a) Approved Trading Conditions and/or;

   (b) International Convention and/or National, Common or Civil Law that is compulsory or statutorily applicable.

2. Liability for:

   (a) consequential loss following loss or destruction of, or damage to Cargo and;

   (b) accidental delay in delivery of Cargo

B. Unless specifically agreed by the Insurer, the Insured is not covered for liability for the following cargoes:

1. bloodstock, livestock, plants, flowers, Treasury notes, Bullion, cash, bonds, deeds, stamps, securities, manuscripts, documents and plans, ;

2. Computers and Parts including Micro chips, memory boards and hard disk drives; Mobile phones and parts including Sim card; Tobacco, cigars, cigarettes, spirits, works of art, jewellery.

Notwithstanding the above, the Insured shall be covered for liabilities to cargoes listed in 1 & 2, regardless of value, if the Insured was not made aware of the nature or type of cargo to be handled and could not otherwise have known of the presence of such cargo. Subject always to the terms, conditions and limitations of liability of the Insured's Trading Conditions and/or Contracts of Carriage or Handling as previously approved by the Insurer.

C. This insurance also excludes liabilities, costs and expenses resulting from:

1. Force Majeuce;

2. Seizure or forfeiture under legal process;

3. Inherent liability to wastage in bulk or weight, latent defect or inherent defect, vice or natural deterioration of the goods;

4. Rust, Oxidisation and discolouration;

5. Insufficient or improper packing;

6. Insufficient or improper labelling or addressing;

7. Consignee not taking or accepting delivery within a reasonable time after the consignment has been tendered;
8. Mysterious disappearance, unexplained loss or loss discovered on taking inventory;
9. Loss of market;
10. Loss of use;
11. Loss of profit

D. Where the Insured's Trading Conditions and/or Contract of Carriage contains a provision for Ad Valorem Cargo declaration or the Insured is otherwise requested to increase the Contractual limit of liability in respect of a certain Cargo or Cargoes, it is a condition precedent to the Insurer granting an extension of cover, to include such increase in liability, that the Insurer specifically agree the additional exposure.

E. During the Policy Year, the Insured must continuously carry on business subject to his Trading Conditions and have in place an effective procedure to advise each customer of these Trading Conditions (not including International Conventions) prior to undertaking work for them. If the Insured fails to advise a customer of his Trading Conditions prior to undertaking work for them because of an isolated error or omission, the Insurer will still cover the Insured providing that the insured can prove beyond reasonable doubt that he normally complies with this condition and the Insured pays an additional deductible of 10% of the claimed amount.

F. In the event of the Insured being requested to enter into a specific contract the terms and conditions of which are other than those stated in paragraph A of this SECTION 5, such terms and conditions must be agreed in writing by the Insurer before signing, otherwise liability insurance may not be in effect or be granted.

SECTION 6. INSURANCE IN RESPECT OF BREACH OF DUTY AND ERRORS OR OMISSIONS

A. Where stated in the Policy, the Insured is covered for any claim which may be made against the Insured during the Policy Year and:

1. the first discovery of which is during the insured period;
2. for breach of duty or by reason of any negligent act, error or omission for which the Insured is legally liable, including any claim or claims for breach of warranty or of authority, committed in good faith;

3. perpetrated by Principals and/or Directors and/or Clerical and/or Office Staff of the Insured or alleged to have been committed on the part of the said Principals, Directors, Clerical or Office Staff or their predecessors;

4. in the operation of any business conducted by or on behalf of the Insured or their predecessors in business in their professional capacity in providing the Insured Services.

B. Additional costs involved in re-routing cargo to the correct destination when such cargo has been misdirected by the Insured whilst providing an Insured Service are to be calculated as follows:

1. the costs of transporting the cargo from the place of receipt to the place to which it was misdirected plus the costs of onward carriage from the incorrect destination to the correct place of delivery, less;

2. the freight and/or other charges due from the Insured's customer for transporting the goods from the place of receipt to the correct place of delivery.

SECTION 7. INSURANCE IN RESPECT OF LIABILITIES TO AUTHORITIES

A. Where stated in the Policy, the Insured is covered for claims made against them during the Policy Year within the Trading Area for:

Any amount imposed by an Authority which the Insured, or other person acting on the Insured's behalf, becomes legally liable to pay in satisfaction of any claim or claims, fine or other penalty resulting from:

1. short or over delivery of cargo
2. breach of import or export regulations
3. failure to comply with regulations in respect of cargo documentation

B. The following Exclusions and Qualifications apply:

1. the Insured is not covered for any fine or penalty imposed by the Federal Maritime Commission of the U.S.A. for failure to:

   (a) file a required tariff

   (b) post a bond

   (c) appoint an agent.

2. The Insured is not covered for strict liability, arising out of the issuance of Customs documents, unless otherwise agreed by the Insurer in writing.

3. Unless specifically agreed by the Insurer, the provisions of paragraph B of SECTION 5 shall apply to this SECTION 7.

SECTION 8. COSTS AND EXPENSES

A. Where stated in the Policy, the Insured is covered for:

1. all and every additional cost and/or expense necessarily and reasonably incurred in order to prevent or minimise a loss or losses for which the Insured is covered under this Terms and Conditions of Transassurance,
2. legal fees and expenses relating to any liability for which the Insured is covered under this Terms and Conditions of Transassurance, but only to the extent that either such fees and expenses have been incurred with the prior approval of the Insurer in writing or that the Insurer shall at their sole discretion have determined that the fees and expenses should be recoverable;
3. costs and expenses necessarily incurred by the Insured, with the consent of the Insurer, for removing and/or disposing of cargo belonging to a customer or an item of Insured Equipment, that has been involved in an accident, whether liability is admitted or not;
4. exceptional costs and expenses incurred by the Insured for fumigation, disinfection or quarantine, follow an order of an Authority or for which the Insured is legally liable;
5. liabilities for Cargo's proportion of General Average and/or Salvage:
   (a) arising out of the Insured being in breach of the Contract of Carriage with the customer, or
   (b) which the Insured is obliged to pay but is unable to obtain recovery from the customer after exhaustion of all reasonable rights of recourse.

B. General Average Guarantees or Salvage Bonds.

1. The Insurer will, in addition to insurance provided under this SECTION 8, paragraph A sub paragraphs 1 to 5, at the request of the Insured, issue Guarantees or Bonds to enable the Insured to obtain release of the cargo, but the amount of such Guarantee or Bond shall in no event exceed the limit for SECTION 8 as defined in the Policy.
2. In the event of the Insurer issuing Guarantees or Bonds as in 1 above, the Insured must immediately obtain a completed valuation form in respect of that cargo, and if possible prior to delivery of the cargo, and take all necessary and reasonable

steps to obtain counter security from each individual consignee or their respective Marine Insurers.

3. If, in the judgment of the Insurer, the Insured has exhausted all reasonable measures to obtain counter security or payment from the individual consignee or their respective Marine Insurers, the Insurer will settle the irrecoverable contributions.

SECTION 9. OPTIONAL EXTENSIONS

A. Claims made by an Authority

1. Where stated in the Policy, the Insured is covered for claims made against them during the Policy Year within the Trading Area for:

   (a) Legal liability to an Authority in respect of:

   (i) the removal, disposal, storage or marking of any cargo, means of transportation or equipment that has been abandoned

   (ii) the repatriation of deserters or illegal immigrants

   (iii) damage caused by a ship to port or harbour facilities or other property

   (b) Additional costs and expenses reasonably incurred in complying with, or attempted compliance with, an order from an Authority in connection with items (i) to (iii) above.

2. Any salvage money or the value of any cargo or means of transport or equipment obtained by the Insured, arising out of a claim being made under (i) above, shall be credited to the Insurer up to the total sum settled or claimed.

3. The Insured shall only be entitled to obtain reimbursement from the Insurer in respect of claims under 1 above after the practical exhaustion of all reasonable rights of recourse to recover such amounts from Principals or other responsible parties.

B. Principal's liabilities imposed on the Insured

Where stated in the Policy, the Insured is covered for claims made against them during the Policy Year within the Trading Area for Legal liability arising out of any statutory enactment which imposes on the Insured the responsibilities of a Principal, on whose behalf the Insured acts, which results in the Insured being obliged to settle any claim or claims. Reimbursement by the Insurer being subject to the Insured

having taken all practical steps to obtain recovery of the amount or amounts settled from the Principal

The Insured is not covered under this SECTION 9 for risks that are specifically excluded from any other Section of this Terms and Conditions of Transassurance.

C. Fraudulent or Dishonest Act by an Employee

Where stated in the Policy, the Insured is covered for claims made against them during the Policy Year within the Trading Area for:

Legal liability for the consequences of any fraudulent or dishonest act by an employee, who is not a Director, Partner or controlling Principal.

D. Costs/Fees in recovering monies due to an Insured

1. Where stated in the Policy, the Insured is covered for claims made during the Policy Year within the Trading Area for reimbursement of costs and/or fees incurred in recovering or attempting to recover monies due:
   (a) for the provision of the Insured Services
   (b) out of the operation of the Insured Services
   (c) for disbursements expended on behalf of a Principal in providing the Insured Services
2. It is a condition precedent to recovery of a claim or claims under paragraph 1 that the Insurer will:
   (a) ascertain to their satisfaction that the said recovery is due to the Insured;
   (b) not reimburse the Insured on behalf of the Insurer in respect of the debt that has been outstanding in excess of twelve months at the time of first notification to the Insurer;
   (c) consider that it is probable that a recovery can be obtained, after taking into account the known financial status of the debtor and any offer that may have been made;
   (d) in the event that it is not probable that a recovery can be obtained, have the right on behalf of the Insurer to withdraw from further litigation at any time.
3. This extension is subject to the limitation of costs and expenses stated in paragraph F of SECTION 9.

4. At the request of the Insured the Insurer may, at his total discretion, consider offering insurance for reimbursement of irrecoverable disbursements and/or commissions, subject to terms and conditions to be agreed.

5. This paragraph does not cover any claims arising from work undertaken outside of the Policy Year.

E. Legal Expenses

1. Where stated in the Policy, the Insured is covered for claims made during the Policy Year within the Trading Area for Legal expenses not otherwise insured and arising out of a dispute or controversy in respect of the Insured Services provided. However, insurance will not extend to include recovery of costs or fees incurred in respect of a dispute or controversy between the Insured and:

   (a) Co-Insured's under the Policy;

   (b) Licensing or Tax Authorities or the Insured's Financial or Legal Advisors;

   (c) The Insurer.

2. It shall be a condition precedent to reimbursement of any claim or claims under paragraph 1 that the Insurer will have the right to:

   (a) decide if the proposed or possible litigation is likely to be successful, taking into account the probable costs and the amount to be recovered;

   (b) direct any investigation or the obtaining of any advice;

   (c) approve all costs and expenses prior to being incurred;

   (d) initiate or decline to initiate any litigation;

   (e) terminate further action, taking into account the provisions of (a) above.

3. This extension is subject to the limitation of costs and expenses stated in paragraph F of SECTION 9.

F. Limitation of the Insurer's liability under paragraphs D and E above

1. Unless and to the extent that it is otherwise agreed by the Insurer in the Policy, the Insurer shall pay up to the first USD 20,000, or the equivalent in other currencies, all legal costs or other expenses incurred, during any one Policy Year, arising from a claim or claims under paragraphs D and/or E of SECTION 9. Any legal costs or expenses in excess of this amount shall be paid 50% by the Insurer and 50% by the Insured.

2. In the event of a successful action where costs are awarded to the Insured, the Insurer shall be reimbursed by the Insured within 14 days of receipt by the Insured of any monies in respect of such costs up to the amount of its total costs expended. Where costs have been borne partially by the Insurer and partially by the Insured, the recovered costs shall be allocated in the same proportions as the costs born.

G. Liability for slander, libel etc.

1. Where stated in the Policy, the Insured is covered for claims made against them during the Policy Year within the Trading Area for Legal Liability arising out of alleged:

   (a) slander, libel or other calumnious statement or publication by the Insured;

   (b) wrongful arrest, constraint or confinement of a person;

   (c) wrongful prosecution out of malice;

   (d) breach of a person's privilege to tenure or to privacy.

   The Insured is also covered for legal fees and expenses as per paragraph A.2 of SECTION 8 in respect of items (a) to (d) in paragraph 1 above.

2. This extension excludes:

   (a) intentional breach of any regulation or statute, perpetrated by any Principal, Director or Executive Officer of the Insured;

   (b) any intentional, false, or calumnious statement or publication made by or with the knowledge or the connivance of any Principal, Director or Executive Officer of the Insured;

   (c) any offence committed by a person or persons arising out of or in the course of employment by the Insured;

   (d) publication by way of advertising, publicity or promotion or otherwise on behalf or the Insured in an independent journal, magazine or newspaper, or broadcast by radio or television;

   (e) any action or calumny the origin of which is prior to the Policy Year.

H. Repatriation/Substitution of Driver/Employee

1. Where stated in the Policy, the Insured is covered for claims occurring during the Policy Year within the Trading Area for Costs and expenses incurred in Repatriation and/or Substitution of a Driver or Co-Driver of a Road Vehicle or other employee operating abroad as may be agreed by the Insurer.

2. Insurance of Repatriation shall be in respect of:

   (a) a Driver or an Employee being sick or injured;

   (b) the body of a Driver or an Employee who has died;

   (c) the wife, child or parent of a Driver or an Employee becoming seriously ill necessitating urgent presence;

   (d) the Insured's statutory obligation to repatriate a Driver or an Employee;

   (e) the Insured's vehicle becoming unusable necessitating the repatriation of a Driver and/or an Employee.

3. Insurance of Substitution shall be in respect of the costs and expenses of engaging and sending out a replacement arising out of events listed in (a) to (c) inclusive of paragraph 2.

4. Insurance set out in paragraphs 2 and 3 does not extend to include the consequences of or which arising out of:

   (a) termination of any agreement, whether the termination is in accordance with the terms of that agreement or by mutual consent of the parties to it;

   (b) breach by the Insured of any agreement or contract of service or employment;

   (c) sale of a vehicle or property;

   (d) any other act of the Insured.

I. Business Interruption, Loss of Revenue and Increase in Cost of Working

Insurance for Business Interruption, Loss of Revenue and Increase in Cost of Working on such terms and conditions as the Insurer may agree to cover such financial loss.

SECTION 10. GENERAL EXCLUSIONS AND QUALIFICATIONS

A. EXCLUSIONS

The Insurer shall not be liable to reimburse the Insured for:

1. Any amount adjudged or awarded against the Insured for Punitive or Exemplary Damages or agreed to be paid by the Insured for Punitive or Exemplary Damages.

2. Any liabilities resulting from or arising out of or connected in any way whatsoever with the Insured's involvement in the operation, management or chartering of a Ship or Vessel or an Aircraft, unless and to the extent that it is specifically agreed by the Insurer in writing.

3. Any claim resulting from or arising out of, or connected in any way whatsoever with the Insolvency or financial default of the Insured.

4. Damage to any property or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom, or connected in any way whatsoever with, or any consequential loss directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

   (a) any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force whether in peace or war;

   (b) ionising radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;

   (c) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive, nuclear assembly or nuclear component thereof.

5. Loss or damage to cargo in which it is illegal to trade or liabilities arising from the Insured's knowing involvement in the handling of such cargo.

6. Any additional liability incurred by the Insured as a result of foregoing rights of subrogation against a sub contractor or any other party without the prior agreement of the Insurer in writing.

7. Any liability of whatsoever nature arising out of or connected in any way whatsoever with any Pollution or Contamination other than that caused by a sudden identifiable, unintended and unexpected incident which takes place in its entirety at a specific time and place during the Policy Year.

   In any event the Insurer shall not be liable for any Pollution or Contamination claim unless the Insured gives a written notification of the full details of the Pollution or Contamination incident to the Insurer as soon as the accident or occurrence is known, and a claim is made against the Insured no later than twelve months after the known or believed date of the accident or occurrence giving rise to the Pollution or Contamination.

8. Any liability of whatsoever nature arising out of or connected in any way whatsoever with dredging or the dumping of spoil.

9. Any liability, loss or damage of whatsoever nature which at the time of the attachment of liability or the occurrence of such loss or damage is insured by any other existing Policy or Policies. The benefit of insurance under the Policy shall in no circumstances whatsoever be given to Sub-Contractors or their insurers.

10. Any liability of whatsoever nature assumed by the Insured under a "Time Penalty Clause", "Declaration of special interest in delivery or agreed delivery dates", "Ad

Valorem Clause" or similar provision in a contract to provide an Insured Service, unless and to the extent that such a clause or provision has been agreed by the Insurer in writing.

11. Any liability, loss or damage of whatsoever nature directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of or in any way contributed by war, invasion, acts of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power, confiscation, nationalisation, requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any government or public or local authority.

12. Liability, loss or damage of whatsoever nature, incurred by the Insured arising out of deliberate or reckless conduct by the Insured or any of their employees, which increases the likelihood of incurring such liability, loss or damage beyond that which would have existed in the absence of such conduct. Unless, and to the extent that, the Insurer may in his absolute discretion agree to indemnify the Insured.

13. Any liability of whatsoever nature arising from Insolvency of any Insurer or inability to pay claims for any reason whatsoever by any insurer and the inadequacy of any insurance policy.

14. Loss discovered only upon taking an inventory or during any stock control procedure.

15. In no case shall this insurance cover any loss, damage, expense or liability of whatever nature which might otherwise be recoverable under this insurance arising out of or in any way connected with, whether directly or indirectly, the use or operation of any computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system where any such loss, damage, expense or liability arises, whether directly or indirectly, as a consequence of

    (a) the date change to the year 2000 or any other date change and/or

    (b) any change or modification of or to any such computer, computer system, computer software, programme or process of any electronic system in relation to any such date change.

16. Any liability arising from a breach of regulations that is considered criminal at law.

B. QUALIFICATIONS

1. It is an Insured's duty to act as though uninsured. Failure to comply with this duty may prejudice the Insured's ability to obtain reimbursement of a claim, wholly or in part, from the Insurer.
2. Insurance shall not be invalidated by any act or omission or by any alteration unknown to or beyond the control of the Insured, provided that the Insured shall give notice to the Insurer immediately it comes to the notice of the Insured and any required additional contribution is paid.
3. The Insured should take all reasonable steps to ascertain the reputation for reliability and honesty of agents and subcontractors employed by the Insured and that such agents and sub-contractors hold and maintain an adequate current insurance or will be financially able to meet liability for the loss or damage to cargo in their care, custody or control. Failure to comply with this obligation may prejudice the Insured's right of claim, wholly or in part, from the Insurer.

PART III: POLICY CONDITIONS

SECTION 11. INFORMATION

A. The Insured shall divulge to the Insurer all material information, whether or not requested by the Insurer, that the Applicant could reasonably be expected to know would affect the judgement of the Insurers in accepting the risk or in imposing special terms and conditions.

B. It is warranted that all particulars and information given by the Insured are true in so far as the same are within the Insured's knowledge or could with reasonable diligence have been ascertained.

C. All particulars and information given at the time of application for Insurance shall form the basis of the Contract of Insurance and if such particulars and information are false, or misleading, the Insurer has the right to avoid the insurance.

SECTION 12. CO-INSURED'S

A. Where any Policy is in the names of more than one Insured (hereinafter referred to as Co-Insured's), they shall be jointly and severally liable to pay all Premiums and other sums due to the Insurer in respect of such Insurance. The receipt by any one such Co-Insured of any sum payable by the Insurer shall be deemed to be receipt by all Co-Insured's and shall fully discharge the Insurer in respect of such payment.

B. Failure by any Co-Insured to disclose to the Insurer, material information within their knowledge shall be deemed to be failure of all the Co-Insured's.

C. Unless the Insurer has otherwise agreed in writing, all communication from or on behalf of the Insurer shall be sent to the Insured appearing first on the Policy and shall be deemed to be within the knowledge of all the Co-Insured's and any communication from such Insured to the Insurer or to the Insurer shall be deemed to have been made with the full approval and authority of all the Co-Insured's.

SECTION 13. CANCELLATION

The Policy may be cancelled at any time by either party giving 30 days notice in writing by post to the last known address of the other party. If the policy is cancelled, providing there has been no claim during the policy period, 80% of the premium paid in respect of the unexpired policy period will be returned.

SECTION 14. CANCELLATION OF INSURANCE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF PREMIUM

Notwithstanding the provisions of SECTION 13:

A. When the Insurer has not received from an Insured within the time permitted by the Insurer payment in full of any amount which the Insurer has stated to be due to it and has required the Insured to pay, the Insurer may give the Insured notice in writing:

1. requiring him to pay such amount by any date specified in such notice, not being less than seven days from the date on which the notice is given, and
2. informing him that if he fails to pay such amount in full on or before that date so specified, his insurance shall be cancelled forthwith without further notice or other formality.

B. If an Insured fails to comply with the requirements set out in any notice issued by the Insurer in accordance with paragraph A above, that Insured's insurance policy shall be cancelled as specified in such notice.

C. Upon the cancellation of the insurance in accordance with paragraph A above, the Insurer ceases to be liable for any and all claims under such insurance which are unpaid by the Insurer at the date of cancellation, whether or not such claim has arisen on or before the date of cancellation or even in a prior Policy Year.

D. An Insured's insurance policy may be cancelled as provided in this Condition, irrespective of whether that insurance is current on the date of the cancellation or has ceased, been terminated or cancelled in accordance with any provision of this Terms and Conditions of Transassurance.

SECTION 15. CLAIMS

A. 1. Unless otherwise agreed by the Insurer, it is a condition precedent that in the event of an accident or occurrence, the Insured shall as soon as possible, but in any case no later than one month after becoming aware of the accident or event likely to give rise to a claim, give notice thereof to the Insurer, or their named claims representative, together with all known details. Every letter, notice, writ, summons and process relating thereto shall be notified or forwarded to the Insurer or their claims representative immediately on receipt.

2. No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made or given by, or on behalf of the Insured without the written consent of the Insurer or their claims representative.

3. The Insurer shall be entitled to take and conduct, in the name of the Insured, the defence of any claim or to prosecute in the name of the Insured for their own benefit any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim.

4. The Insured shall at all times do and concur in doing and permit to be done all such acts as may be necessary or required by the Insurer for the purpose of enforcing any rights and remedies or of obtaining relief or indemnity, especially to ensure that time extensions are requested in an endeavour to prevent claims becoming time barred, from other parties against whom the Insurer could or would become entitled to be subrogated upon settling any claim arising under insurance granted to the Insured, whether such acts shall become necessary or required before or after indemnification of the Insured by the Insurer.

B. Insurance hereunder is a Contract of Indemnity and unless the Insurer otherwise decide, it is a condition precedent to an Insured's right to obtain indemnity under this Terms and Conditions of Transassurance that the Insured shall become liable to pay and shall in fact have paid such claim.

C. 1. In the event of a recovery being obtained from another party in respect of any claim, the Insurer shall be reimbursed or credited with the proceeds of such recovery up to the full amount paid or payable by the Insurer. Should the recovery proceeds exceed the amount paid or payable by the Insurer, any such surplus shall be reimbursed or credited to the Insured up to the full amount so paid or payable by the Insured.

2. If any recovery obtained exceeds the amounts paid or payable by both the Insurer and the Insured, such surplus shall be equitably divided between the Insurer and the Insured after assessing the interest that could have been earned on any amounts lost or expected.

D. If the Insured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent, as regard to the amount or otherwise, insurance shall become void and shall cease forthwith. All other claims shall be forfeited.

E. EMPLOYMENT OF LAWYERS AND OTHER PERSONS

1. Without waiving any of the Insurer's rights or remedies hereunder, the Insurer may at any time appoint and employ on behalf of the Insured, on any terms they may consider to be appropriate, lawyers, surveyors or other persons (notwithstanding that such lawyers, surveyors or other persons have previously been appointed by the Insured) for the purpose of dealing with any matter likely to give rise to a claim under the Insured's insurance cover, including, but not limited to, investigating, or advising on any matters and taking or defending legal or other proceedings connected therewith. The Insurer may also discontinue such employment as they may consider to be necessary

2. The costs and expenses incurred in connection with a particular case shall only be recoverable from the Insurer on the condition that all lawyers, surveyors and other persons employed in connection therewith are appointed with the prior consent of the Insurer, or by the Insurer in accordance with the preceding paragraph 1.

3. All lawyers, surveyors and other persons appointed by the Insurer on behalf of an Insured or appointed by an Insured with the prior written consent of the Insurer shall at all times be and be deemed to be appointed and employed on the condition:

   (a) that (without prejudice to their right to withdraw from the matter on any other grounds) they shall be entitled to withdraw from the matter if either the Insurer or the Insured so requests or if such person considers that a conflict of interest has arisen or may arise between the Insured and the Insurer so that he ought to withdraw from the matter;

   (b) that they have been instructed by the Insured at all times (both while so acting and after having withdrawn from the matter) to give advice and to report to the Insurer in connection with the matter without prior reference to the Insured;

   (c) that they are to produce to the Insurer without prior reference to the Insured any documents or information in their possession or power relating to such matter;

   as if such person had been appointed to act and had at all times been acting on behalf of the Insurer and notwithstanding that any such advice, reports, documents or information would otherwise be the subject of legal or any other form of privilege.

SECTION 16. LIMITS OF INDEMNITY

A. The Insurer's liability to indemnify the Insured for loss and/or damage and/or liability insured, arising out of any one accident or occurrence, shall be subject to such limits as shown in the Policy.

B. When two or more Co-Insureds are covered and are stated as such in a single Policy, limits of indemnity shown therein will be applicable overall to both the Insured and Co-Insured's in respect of any one accident or occurrence.

C. When different limits of indemnity are applicable to various Sections of the Insured's cover, in the event of an accident or occurrence causing loss and/or damage and/or involving liability of the Insured, the lower limits of indemnity will apply to the specific Sections subject to the overall higher limit of indemnity.

SECTION 17. DEDUCTIBLES

A. Insurance hereunder will be subject to deductibles shown in the Policy.

B. The deductible shall apply to each accident or occurrence, unless specifically shown to the contrary.

C. In the event of an accident or occurrence giving rise to a single claim where several different deductibles are applicable, the total deductible to be applied shall be no greater than the highest applicable deductible.

SECTION 18. ASSIGNMENT OF INSURANCE AND LOSS PAYEE

A. Assignment

1. An Insured shall not assign or give the benefits of its cover to sub contractors or any other person and no such purported assignment or subrogation shall bind the Insurer in any way whatsoever.

2. No assignment of any interest under the Policy shall have any effect unless and until the Assignor shall have notified the same to the Insurer and the Insurer shall in its absolute discretion have approved the assignment in writing.

B. Loss Payee

In accordance with the provisions of paragraph F of SECTION 3, and if as otherwise may be requested by the Insured, an Owner and/or Mortgagee of Insured Equipment may be named as a loss payee in accordance with a required clause acceptable to the Insurer and/or as may be agreed by the Insurer, and the Insurer shall pay the loss payee accordingly, subject to the terms and conditions of the Insured's cover and these Terms and Conditions. Payment of a loss shall fully and irrevocably finally discharge the Insurer from any liability to the Insured in respect of their loss paid to the loss payee

SECTION 19. INSURANCE BROKERS OR OTHER INTERMEDIARIES

A. Where an Insured employs an Insurance Broker or other intermediary to negotiate and to act on his or her behalf, such Insurance Broker or other intermediary is at all times the Agent of the Insured and is never the Agent of the Insurer.

B. 1. The Insured's liability to pay the full amount of Premium shall not be discharged by payment to the Insurance Broker or other intermediary. The Insured shall only be discharged from its liability to pay premium when the Broker or other intermediary pays the full amount of the premium to the Insurer without set-off or deduction.

2. The Insurer's liability to pay claims shall be discharged to the Insured on payment to the Insured's Insurance Broker or other intermediary.

C. The Insurer shall not be deemed to have delegated authority to the Insured's Insurance Broker or other intermediary to confirm that the Insurer is on risk unless and to the extent that the Insurer shall have advised the Insurance Broker or other intermediary in writing.

SECTION 20. NOTICES

A. A notice which is required under these Terms and Conditions to be served on the Insurer may be served by sending it through the post in a prepaid letter or by sending it by facsimile message addressed to the Insurer.

B. A notice required under these Terms and Conditions to be served on an Insured may be served by sending it through the post in a prepaid letter or by sending it by facsimile message addressed to such Insured at his address as appearing in the Policy. In the case of Co-Insureds, a notice shall be served on the Insured listed first on the Policy and such service shall be sufficient service upon all Co-Insured's.

C. Any notice or other document if served by post shall be deemed to have been served on the second day following the day on which the letter containing the same was put in the post, and in proving such service it shall be sufficient to prove that the letter containing the notice was properly addressed and put into the post in a pre-paid envelope. Any notice served by facsimile machine shall be deemed to have been served on the day it was despatched and in proving such service it shall be sufficient to prove that such facsimile message was duly despatched.

SECTION 21. GOVERNING LAW AND DISPUTES

A. This Terms and Conditions of Transassurance and any other contract of insurance between the Insurer and an Insured shall be governed in every respect by and construed exclusively in accordance with Vietnamese Law including, without limitation, its formation validity, breach or termination.

B. Any dispute arising out of or in connection with this insurance contract, if it cannot be settled through negotiation between the parties concerned, shall be referred to an arbitration body as agreed by the parties or to a Court in Vietnam for resolution in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam./.

SECTION 22. INSPECTION OF RECORDS

The books of the Insured, so far as they concern the risks falling within the scope of this Terms and Conditions of Transassurance, shall be open to the inspection of an authorised

representative of the Insurer during normal office hours, subject to prior notice. Such inspection shall take place at the offices of the Insured during the continuance of this Insurance.

SECTION 23. AMENDMENTS AND ALTERATIONS

Any amendments and/or alterations to this Terms and Conditions of Transassurance that are agreed shall be automatically binding hereon and unless otherwise agreed by the parties hereto shall be formally documented by an exchange of correspondence signed by the parties or by the issue of an endorsement or addendum which shall be considered to form an integral part hereof.

SECTION 24. SEVERABILITY

If for any reason any portion of this Terms and Conditions of Transassurance shall be held invalid or unenforceable, it is agreed that the same shall not affect the validity or enforceability of the remainder hereof. Further, the parties hereto agree that if any provisions hereof shall be adjudicated to be invalid or unenforceable, such provision or provisions shall be deemed deleted herefrom for purposes of enforcing this Terms and Conditions of Transassurance and such deletion shall apply only with respect to the operation of such provision in the particular jurisdiction in which such adjudication is made; provided, further, to the extent any provision hereof is deemed unenforceable by limitations thereon, the parties hereto agree that the same shall be enforceable to the fullest extent permissible under the laws and public policies applied in such jurisdiction in which enforcement is sought.